部分案件起诉状答辩状示范文本

（下册）

目　录

上　册

侮辱案刑事（附带民事）自诉状……1
侮辱案刑事（附带民事）自诉答辩状……4
侮辱案刑事（附带民事）自诉状实例……6
侮辱案刑事（附带民事）自诉答辩状实例……9
诽谤案刑事（附带民事）自诉状…… 11
诽谤案刑事（附带民事）自诉答辩状…… 14
诽谤案刑事（附带民事）自诉状实例…… 16
诽谤案刑事（附带民事）自诉答辩状实例…… 19
重婚案刑事（附带民事）自诉状…… 21
重婚案刑事（附带民事）自诉答辩状…… 24
重婚案刑事（附带民事）自诉状实例…… 26
重婚案刑事（附带民事）自诉答辩状实例…… 29
拒不执行判决、裁定案刑事（附带民事）自诉状…… 31
拒不执行判决、裁定案刑事（附带民事）自诉答辩状…… 34
拒不执行判决、裁定案刑事（附带民事）自诉状实例…… 36
拒不执行判决、裁定案刑事（附带民事）自诉答辩状实例…… 39
离婚纠纷民事起诉状…… 41
离婚纠纷民事答辩状…… 45
离婚纠纷民事起诉状实例…… 48
离婚纠纷民事答辩状实例…… 52
买卖合同纠纷民事起诉状…… 55
买卖合同纠纷民事答辩状…… 61
买卖合同纠纷民事起诉状实例…… 66
买卖合同纠纷民事答辩状实例…… 72

房屋买卖合同纠纷民事起诉状…… 77
房屋买卖合同纠纷民事答辩状…… 83
房屋买卖合同纠纷民事起诉状实例…… 87
房屋买卖合同纠纷民事答辩状实例…… 94
金融借款合同纠纷民事起诉状…… 98
金融借款合同纠纷民事答辩状……104
金融借款合同纠纷民事起诉状实例……108
金融借款合同纠纷民事答辩状实例 ……114
民间借贷纠纷民事起诉状……118
民间借贷纠纷民事答辩状……124
民间借贷纠纷民事起诉状实例……128
民间借贷纠纷民事答辩状实例……132
信用卡纠纷民事起诉状……136
信用卡纠纷民事答辩状……141
信用卡纠纷民事起诉状实例……145
信用卡纠纷民事答辩状实例……151
房屋租赁合同纠纷民事起诉状……155
房屋租赁合同纠纷民事答辩状……161
房屋租赁合同纠纷民事起诉状实例……165
房屋租赁合同纠纷民事答辩状实例……171
融资租赁合同纠纷民事起诉状……175
融资租赁合同纠纷民事答辩状……181
融资租赁合同纠纷民事起诉状实例……186
融资租赁合同纠纷民事答辩状实例……192
建设工程施工合同纠纷民事起诉状……197
建设工程施工合同纠纷民事答辩状……203
建设工程施工合同纠纷民事起诉状实例……207
建设工程施工合同纠纷民事答辩状实例……213
物业服务合同纠纷民事起诉状……217
物业服务合同纠纷民事答辩状……221
物业服务合同纠纷民事起诉状实例……225
物业服务合同纠纷民事答辩状实例……229
劳动争议纠纷民事起诉状……232
劳动争议纠纷民事答辩状……236
劳动争议纠纷民事起诉状实例……239

劳动争议纠纷民事答辩状实例……243
证券虚假陈述责任纠纷民事起诉状……246
证券虚假陈述责任纠纷民事答辩状……251
证券虚假陈述责任纠纷民事起诉状实例……255
证券虚假陈述责任纠纷民事答辩状实例……261
财产损失保险合同纠纷民事起诉状……266
财产损失保险合同纠纷民事答辩状……271
财产损失保险合同纠纷民事起诉状实例……274
财产损失保险合同纠纷民事答辩状实例……279
责任保险合同纠纷民事起诉状……282
责任保险合同纠纷民事答辩状……288
责任保险合同纠纷民事起诉状实例……291
责任保险合同纠纷民事答辩状实例……297
保证保险合同纠纷民事起诉状……300
保证保险合同纠纷民事答辩状……305
保证保险合同纠纷民事起诉状实例……309
保证保险合同纠纷民事答辩状实例……314
人身保险合同纠纷民事起诉状……318
人身保险合同纠纷民事答辩状……323
人身保险合同纠纷民事起诉状实例……326
人身保险合同纠纷民事答辩状实例……332
机动车交通事故责任纠纷民事起诉状……335
机动车交通事故责任纠纷民事答辩状……340
机动车交通事故责任纠纷民事起诉状实例……343
机动车交通事故责任纠纷民事答辩状实例……348

中　册

侵害著作权及邻接权纠纷民事起诉状……351
侵害著作权及邻接权纠纷民事答辩状……357
侵害著作权及邻接权纠纷民事起诉状实例……360
侵害著作权及邻接权纠纷民事答辩状实例……365
侵害商标权纠纷民事起诉状……369
侵害商标权纠纷民事答辩状……375
侵害商标权纠纷民事起诉状实例……380

侵害商标权纠纷民事答辩状实例……385
侵害发明专利权纠纷民事起诉状……388
侵害发明专利权纠纷民事答辩状……400
侵害发明专利权纠纷民事起诉状实例……409
侵害发明专利权纠纷民事答辩状实例……418
侵害外观设计专利权纠纷民事起诉状……423
侵害外观设计专利权纠纷民事答辩状……432
侵害外观设计专利权纠纷民事起诉状实例……438
侵害外观设计专利权纠纷民事答辩状实例……443
侵害植物新品种权纠纷民事起诉状……446
侵害植物新品种权纠纷民事答辩状……454
侵害植物新品种权纠纷民事起诉状实例……460
侵害植物新品种权纠纷民事答辩状实例……468
侵害商业秘密纠纷民事起诉状……473
侵害商业秘密纠纷民事答辩状……479
侵害商业秘密纠纷民事起诉状实例……484
侵害商业秘密纠纷民事答辩状实例……489
技术合同纠纷民事起诉状……492
技术合同纠纷民事答辩状……498
技术合同纠纷民事起诉状实例……504
技术合同纠纷民事答辩状实例……509
不正当竞争纠纷民事起诉状……513
不正当竞争纠纷民事答辩状……519
不正当竞争纠纷民事起诉状实例……524
不正当竞争纠纷民事答辩状实例……529
垄断纠纷民事起诉状……532
垄断纠纷民事答辩状……540
垄断纠纷民事起诉状实例……546
垄断纠纷民事答辩状实例……553
商标申请驳回复审纠纷行政起诉状……558
商标申请驳回复审纠纷行政答辩状……564
商标申请驳回复审纠纷行政起诉状实例……567
商标申请驳回复审纠纷行政答辩状实例……573
商标撤销复审行政纠纷行政起诉状……576
商标撤销复审行政纠纷第三人意见陈述书……582

商标撤销复审行政纠纷行政起诉状实例……587
商标撤销复审行政纠纷第三人意见陈述书实例……592
商标无效行政纠纷行政起诉状……595
商标无效行政纠纷第三人意见陈述书……602
商标无效行政纠纷行政起诉状实例……607
商标无效行政纠纷第三人意见陈述书实例……613
专利申请驳回复审行政纠纷行政起诉状……616
专利申请驳回复审行政纠纷行政起诉状实例……623
专利无效行政纠纷行政起诉状……627
专利无效行政纠纷第三人意见陈述书……635
专利无效行政纠纷行政起诉状实例……643
专利无效行政纠纷第三人意见陈述书实例……648
垄断纠纷行政起诉状……652
垄断纠纷行政起诉状实例……657

下　册

船舶碰撞损害责任纠纷民事起诉状……661
船舶碰撞损害责任纠纷民事答辩状……667
船舶碰撞损害责任纠纷民事起诉状实例……671
船舶碰撞损害责任纠纷民事答辩状实例……677
海上、通海水域人身损害责任纠纷民事起诉状……681
海上、通海水域人身损害责任纠纷民事答辩状……686
海上、通海水域人身损害责任纠纷民事起诉状实例……689
海上、通海水域人身损害责任纠纷民事答辩状实例……694
海上、通海水域货运代理合同纠纷民事起诉状……697
海上、通海水域货运代理合同纠纷民事答辩状……702
海上、通海水域货运代理合同纠纷民事起诉状实例……706
海上、通海水域货运代理合同纠纷民事答辩状实例……711
船员劳务合同纠纷民事起诉状……715
船员劳务合同纠纷民事答辩状……720
船员劳务合同纠纷民事起诉状实例……723
船员劳务合同纠纷民事答辩状实例……727
环境污染民事公益诉讼民事起诉状……730
环境污染民事公益诉讼民事答辩状……734

环境污染民事公益诉讼民事起诉状实例 ……737
环境污染民事公益诉讼民事答辩状实例……741
生态破坏民事公益诉讼民事起诉状……745
生态破坏民事公益诉讼民事答辩状……749
生态破坏民事公益诉讼民事起诉状实例……752
生态破坏民事公益诉讼民事答辩状实例 ……756
生态环境损害赔偿诉讼民事起诉状……759
生态环境损害赔偿诉讼民事答辩状……763
生态环境损害赔偿诉讼民事起诉状实例……766
生态环境损害赔偿诉讼民事答辩状实例……770
行政处罚行政起诉状……773
行政处罚行政起诉状实例……776
行政强制执行行政起诉状……779
行政强制执行行政起诉状实例……782
行政许可行政起诉状……785
行政许可行政起诉状实例 ……788
国有土地上房屋征收决定行政起诉状……791
国有土地上房屋征收决定行政起诉状实例……794
工伤保险资格或者待遇认定行政起诉状……797
工伤保险资格或者待遇认定行政起诉状实例……800
政府信息公开行政起诉状……803
政府信息公开行政起诉状实例……806
行政复议行政起诉状……809
行政复议行政起诉状实例……812
行政协议行政起诉状……815
行政协议行政起诉状实例……818
行政补偿行政起诉状……821
行政补偿行政起诉状实例……825
行政赔偿行政起诉状……828
行政赔偿行政起诉状实例……831
不履行法定职责行政起诉状……834
不履行法定职责行政起诉状实例……837
行政答辩状……840
行政答辩状实例……842
违法刑事拘留赔偿国家赔偿申请书……844

违法刑事拘留赔偿国家赔偿答辩状……847
违法刑事拘留赔偿国家赔偿申请书实例……849
违法刑事拘留赔偿国家赔偿答辩状实例……852
刑事改判无罪赔偿国家赔偿申请书……854
刑事改判无罪赔偿国家赔偿答辩状……857
刑事改判无罪赔偿国家赔偿申请书实例……859
刑事改判无罪赔偿国家赔偿答辩状实例……861
怠于履行监管职责致伤致死赔偿国家赔偿申请书……863
怠于履行监管职责致伤致死赔偿国家赔偿答辩状……866
怠于履行监管职责致伤致死赔偿国家赔偿申请书实例……868
怠于履行监管职责致伤致死赔偿国家赔偿答辩状实例……871
错误执行赔偿国家赔偿申请书……873
错误执行赔偿国家赔偿答辩状……876
错误执行赔偿国家赔偿申请书实例……878
错误执行赔偿国家赔偿答辩状实例……881
强制执行申请书……883
强制执行申请书实例……887
暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施申请书……891
暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施申请书实例……893
参与分配申请书……895
参与分配申请书实例……898
执行担保申请书……901
执行担保申请书实例……903
确认优先购买权申请书……905
确认优先购买权申请书实例……907
执行异议申请书……909
执行异议申请书实例……913
执行复议申请书……916
执行复议申请书实例……920
执行监督申请书……923
执行监督申请书实例……927
不予执行仲裁裁决、调解书或公证债权文书申请书……930
不予执行仲裁裁决、调解书或公证债权文书申请书实例……934

民事起诉状

（船舶碰撞损害责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 身份：船舶所有人□　光船承租人□　船舶保险人□　其他_____
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

原告 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□ 身份：船舶所有人□　光船承租人□　船舶保险人□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 身份：船舶所有人□　光船承租人□　船舶保险人□　其他_____
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□ 身份：船舶所有人□　光船承租人□　船舶保险人□　其他_____

第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 是否主张船舶价值损失（含修理费等）及利息	是□　　否□ 损失项目及金额：　　元（人民币，下同；如外币需特别注明）截至　　年　　月　　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
2. 是否主张船上财产损失（船载货物、渔船捕捞设备、网具）及利息	是□　　否□ 损失项目及金额：　截至　　年　　月　　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□

3. 是否主张救助费、沉船打捞清除费、拖航费、共同海损分摊等及利息	是□　　否□ 损失项目及金额：　截至　　年　　月　　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
4. 是否主张本航次租金或运费损失、船期损失及利息	是□　　否□ 损失项目及金额：　截至　　年　　月　　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
5. 是否主张船上人身伤亡损失及利息	是□　　否□ 损失项目及金额：　截至　　年　　月　　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
6. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
7. 其他损失	项目： 费用：　　元
8. 标的总额	元（暂计至　　年　　月　　日）
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是□　　涉及国家： 否□
2. 是否涉港澳台	是□　　涉港□　　涉澳□　　涉台□ 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 请求依据	合同约定： 法律规定：

2. 碰撞船舶情况	本船船名：　　对方船船名： 本船国籍：　　对方船国籍： 本船所有人：　　对方船所有人：
3. 责任认定情况	有□（**调查机关、责任主体及责任大小等**） 无□
4. 有无填写《海事事故调查表》	有□ 无□
5. 船舶价值	元
6. 船舶修理情况	有□　修船地点：　　修理项目： 应付修船费用：　元　已实际支付修船费用：　元 无□
7. 其他损失的依据	有□　依据名称： 无□
8. 其他需要说明的内容（如海上保险合同赔偿金支付凭证、权益转让书、非本表列明损失的法律依据等，可另附页）	有□ 无□
9. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：
日期：

民事答辩状

（船舶碰撞损害责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 身份：船舶所有人□　光船承租人□　其他_____
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

答辩人 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□ 身份：船舶所有人□　光船承租人□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□_____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对碰撞船舶情况有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对责任认定情况有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 有无提交《海事事故调查表》	无□ 有□　异议内容：
4. 对船舶价值损失及利息有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对船舶修理损失及利息有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对船载货物损失及利息有无异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对船上财物损失及利息有无异议	无□ 有□　异议内容：
8. 对救助费损失及利息有无异议	无□ 有□　异议内容：
9. 对沉船勘查、打捞、清除及设置沉船标志费用损失及利息有无异议	无□ 有□　异议内容：
10. 对拖航费用损失及利息有无异议	无□ 有□　异议内容：

11. 对本航次租金或运费损失及利息有无异议	无□ 有□　异议内容：
12. 对船期损失及利息有无异议	无□ 有□　异议内容：
13. 对共同海损分摊损失有无异议	无□ 有□　异议内容：
14. 对其他合理费用的损失有无异议	无□ 有□　异议内容：
15. 对人身伤亡损失有无异议	无□ 有□　异议内容：
16. 有无设立海事赔偿责任限制基金	无□ 有□
17. 答辩依据	（法律规定）
18. 其他需要说明的内容（可另附页）	
19. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：
日期：

实例

民事起诉状

（船舶碰撞损害责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 身份：船舶所有人□　光船承租人□　船舶保险人□　其他_____
原告 （法人、非法人组织）	名称：环球 ×× 有限责任公司 住所地（主要办事机构所在地）：马绍尔群岛共和国马朱罗阿耶尔塔克岛 ×× 路 ×× 公司综合大楼 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：爱卡特 ××　　职务：总裁 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：无 类型：有限责任公司☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

原告 （法人、非法人组织）	外资情况：有☑ 中外合资经营企业☐　中外合作经营企业☐ 外商独资企业☐　其他形式_____ 无☐ 身份：船舶所有人☑　光船承租人☐　船舶保险人☐　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：童 ×× 单位：北京 ××（宁波）律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权☐　_____ 无☐
被告 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 身份：船舶所有人☐　光船承租人☐　船舶保险人☐　其他_____
被告 （法人、非法人组织）	名称：天空 ×× 有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：马绍尔群岛共和国马朱罗阿耶尔塔克岛 ×× 路 ×× 公司综合大楼 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：贺 ××　　职务：董事 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：无 类型：有限责任公司☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____ 外资情况：有☑ 中外合资经营企业☐　中外合作经营企业☐ 外商独资企业☐　其他形式_____ 无☐ 身份：船舶所有人☐　光船承租人☐　船舶保险人☐　其他_____

第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
诉讼请求	
请求天空 ×× 有限公司赔偿船舶碰撞损失。	
1. 是否主张船舶价值损失（含修理费等）及利息	是☑ 损失项目及金额：船舶价值损失 5308201 新加坡元、油漆费 19910 美元 利息计算方式：自碰撞事故发生之日 2022 年 9 月 27 日起至实际履行之日止按中国人民银行授权同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。 是否请求支付至实际清偿之日止：是☑　否□ 否□
2. 是否主张船上财产损失（船载货物、渔船捕捞设备、网具）及利息	是□　　否☑ 损失项目及金额：　截至　年　　月　　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
3. 是否主张救助费、沉船打捞清除费、拖航费、共同海损分摊等及利息	是☑　　否□ 损失项目及金额：拖轮服务费 61795.38 美元。 利息计算方式：同船舶价值损失的利息标准计算。 是否请求支付至实际清偿之日止：是☑　否□

4. 是否主张本航次租金或运费损失、船期损失及利息	是☑　　否☐ 损失项目及金额：停租损失（租金损失和燃油损失等）1656053.69 美元。 利息计算方式：同船舶价值损失的利息标准计算。 是否请求支付至实际清偿之日止：是☑　否☐
5. 是否主张船上人身伤亡损失及利息	是☐　　否☑ 损失项目及金额：截至　　年　月　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是☐　否☐
6. 是否主张诉讼费用	是☑ 否☐
7. 其他损失	水下检验费（马来西亚）5400 美元、4100 新加坡元、应急响应服务费用 1150 欧元、查询“和 ×× ”轮信息费用 350 美元、技术监督费 57646.89 美元、机票 3295 欧元，海务监督费 17500 美元、机票 2574 欧元、新加坡当地代理费用 120945.91 新加坡元、挪威船级社费用 41518.75 欧元、1712 新加坡元、通信代理费用 13500 新加坡元、检验人费用 43819.16 新加坡元、H&M 检验人费用 33512.26 美元、船东责任保险附加保费 75000 美元、CO2 系统检查和使用备件的费用共计 1381.91 新加坡元、天气预报服务费用 250 美元、检查艉轴管系统费用 1592 新加坡元、检查船舶舵机产生费用 1715.5 美元、下载 VDR 数据费用 1459.55 美元、对主机结构和主机曲轴偏转进行视觉检查的费用 2109.28 欧元、提供船体新段预制所需的船体型线偏移表副本的费用 1300 美元、锚泊费 21445.35 美元、扣船担保费人民币 20 万元，以及相应利息（利息计算方式同船舶价值损失利息计算方式）。
8. 标的总额	6096105.56 美元（按 2023 年 12 月 11 日外汇汇率 7.1163 折合人民币 43381716 元）及利息（自碰撞事故发生之日 2022 年 9 月 27 日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有☐　合同条款及内容： 无☑
2. 是否已经诉前保全	是☑　保全法院：宁波海事法院　保全时间：2022 年 12 月 29 日 保全案号： 否☐ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是☑　　涉及国家：马绍尔群岛共和国、利比里亚共和国、巴拿马共和国。 否☐
2. 是否涉港澳台	是☐　　涉港☐　　涉澳☐　　涉台☐ 否☑

事实与理由	
2022年×月×日，环球××有限责任公司所属“格××”轮与天空××有限公司所属“和××”轮在×海域发生碰撞，“格××”严重受损，故环球××有限责任公司提起本案诉讼。	
1. 请求依据	合同约定：船舶修理合同等。 法律规定：海商法以及《最高人民法院关于审理船舶碰撞纠纷案件若干问题的规定（2020年修正）》有关规定。
2. 碰撞船舶情况	本船船名：“格××”轮　　对方船船名：“和××”轮 本船国籍：利比里亚共和国　对方船国籍：巴拿马共和国 本船所有人：环球××有限责任公司 对方船所有人：天空××有限公司
3. 责任认定情况	有□　（调查机关、责任主体及责任大小等） 无☑
4. 有无填写《海事事故调查表》	有☑ 无□
5. 船舶价值	未评估
6. 船舶修理情况	有☑　修船地点：新加坡××船厂，修理项目：见原告证据第××页。修船费用5308201新加坡元已实际支付。 无□
7. 其他损失的依据	有☑　依据名称：见证据清单第××项至第××项。 无□
8. 其他需要说明的内容（如海上保险合同赔偿金支付凭证、权益转让书、非本表列明损失的法律依据等，可另附页）	有☑　见证据清单第××项至第××项。 无□
9. 证据清单（可另附页）	另附页
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：爱卡特 ×× 环球 ×× 有限责任公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（船舶碰撞损害责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2023）浙 7× 民初 ×× 号	案由	船舶碰撞损害责任纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 身份：船舶所有人□　光船承租人□　其他_____
答辩人 （法人、非法人组织）	名称：天空 ×× 有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：马绍尔群岛共和国马朱罗阿耶尔塔克岛 ×× 路 ×× 公司综合大楼 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：贺 ××　　职务：董事 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：无

答辩人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____ 外资情况：有 ☑ 中外合资经营企业☐　中外合作经营企业☐ 外商独资企业☐　其他形式_____ 无☐ 身份：船舶所有人☑　光船承租人☐　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：徐 ×× 单位：上海 ×× 律师事务所律师　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权☐　_____ 无☐

答辩事项

（对原告诉讼请求的确认或者异议）

原告的诉讼请求均不成立，请求驳回原告全部诉讼请求	
1. 对碰撞船舶情况有无异议	无☑ 有☐　异议内容：
2. 对责任认定情况有无异议	无☑ 有☐　异议内容：
3. 有无提交《海事事故调查表》	无 ☑ 有☐　异议内容：
4. 对船舶价值损失及利息有无异议	无☑ 有☐　异议内容：
5. 对船舶修理损失及利息有无异议	无☐ 有☑　异议内容：花费 60 日修理船舶不合理；环球 ×× 公司未举证证明其安排修理前有对船厂进行过选择和比价，未尽到减损义务；船舶修理清单中含有与案涉碰撞事故无关的项目；公估报告系域外形成，未经认证，形式不合法。
6. 对船载货物损失及利息有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
7. 对船上财物损失及利息有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
8. 对救助费损失及利息有无异议	无☐ 有☐　异议内容：

9. 对沉船勘查、打捞、清除及设置沉船标志费用损失及利息有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
10. 对拖航费用损失及利息有无异议	无☐ 有☑　异议内容：环球 ×× 公司出具给拖航费支付主体的委托函不包括该项费用的支付，不能证明其已经实际付款。
11. 对本航次租金或运费损失及利息有无异议	无☐ 有☑　异议内容：同对船期损失的答辩意见。
12. 对船期损失及利息有无异议	无☐ 有☑　异议内容：不能证明实际发生租金损失；计算的损失时间明显不合理，在新加坡船厂仅维修右船尾钢结构时间就长达两个月，也未提供修船合同、修船日志、修船报告等修船材料，不能证明其修船时间合理；以 ×× 美元 / 天计算租金，与定期租船合同约定不符；油耗数量仅有船公司的表格证明，无支付凭证等证据支持，油耗单价证据不能反映与本案的关联性；部分项目与停租损失构成重复主张。
13. 对共同海损分摊损失有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
14. 对其他合理费用的损失有无异议	无☐ 有☑　异议内容：见证据清单第 ×× 项至第 ×× 项。
15. 对人身伤亡损失有无异议	无☐ 有☐　异议内容：
16. 有无设立责任限制基金	无☑ 有☐
17. 答辩依据	《中华人民共和国海商法》第一百六十九条、《最高人民法院关于审理船舶碰撞和触碰案件财产损害赔偿的规定（2020 年修正）》有关规定。
18. 其他需要说明的内容（可另附页）	
19. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解☐　不了解☐

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：天空 ×× 有限公司
日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（海上、通海水域人身损害责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 身份：船员□　船员近亲属□　其他_____
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

原告 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业　□合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 医疗费	年　月　日至　年　月　日期间在　医院住院（门诊）治疗，累计支付医疗费　元 医疗费发票、医疗费清单、病历资料：有□　无□
2. 护理费	住院护理　天支付护理费　元（或护理人员发生误工费　元），或遵医嘱短期护理发生护理费　元 住院证明、医嘱等：有□　无□
3. 营养费	营养费　元 病历资料：有□　无□
4. 住院伙食补助费	住院伙食补助费　元 病历资料：有□　无□
5. 误工费	年　月　日至　年　月　日误工费　元
6. 交通费	交通费　元 交通费凭证：有□　无□
7. 残疾赔偿金（被扶养人生活费计入）	残疾赔偿金　元（含被扶养人生活费　元）
8. 残疾辅助器具费	残疾辅助器具费　元
9. 死亡赔偿金（被扶养人生活费计入）、丧葬费	死亡赔偿金　元（含被扶养人生活费　元），丧葬费　元

10. 精神损害抚慰金	精神损害抚慰金　　元
11. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
12. 其他费用	主张　　费用　　元
13. 赔偿总额	元（计至　　年　　月　　日）
14. 是否主张船舶优先权	是□　内容： 否□
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是□　　涉及国家： 否□
2. 是否涉港澳台	是□　　涉港□　　涉澳□　　涉台□ 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 请求依据	合同约定： 法律规定：
2. 船舶情况	船名：　　船舶所有人：
3. 劳务关系情况	雇主姓名：　　工资标准： 上船时间：　　下船时间：
4. 事故情况	死亡□　失踪□　无伤残等级□　有伤残等级□　级 事故调查机关： 事故原因：船上劳务□　船上劳务相关活动□　其他_____
5. 船舶、船员投保情况	
6. 其他情况	
7. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：
日期：

注释：

船舶优先权，是指海事请求人依照海商法有关规定，向船舶所有人、光船承租人、船舶经营人提出海事请求，对产生该海事请求的船舶具有优先受偿的权利。从受偿顺序来看，该权利排在船舶留置权之前，具有很强的优先性。但是，作为法律赋予特定的海事请求权人的一种以船舶为标的的特殊担保物权，具有法定性、依附性等特点，并非任何海事请求都可以当然地成为船舶优先权的担保对象。依据我国海商法有关规定，权利人可就船舶营运中发生的人身伤亡的赔偿请求主张船舶优先权，但是应当从权利产生之日起一年内通过向法院申请扣押船舶的方式行使权利。

民事答辩状

（海上、通海水域人身损害责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 身份：船舶所有人□　船舶合伙经营人□　其他_____
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

答辩人 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□_____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对船员因劳务发生伤亡事故有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对事故调查报告有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对各项费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对鉴定意见有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对船舶优先权有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
7. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：
日期：

注释：

船舶优先权，是指海事请求人依照海商法有关规定，向船舶所有人、光船承租人、船舶经营人提出海事请求，对产生该海事请求的船舶具有优先受偿的权利。从受偿顺序来看，该权利排在船舶留置权之前，具有很强的优先性。但是，作为法律赋予特定的海事请求权人的一种以船舶为标的的特殊担保物权，具有法定性、依附性等特点，并非任何海事请求都可以当然地成为船舶优先权的担保对象。依据我国海商法有关规定，权利人可就船舶营运中发生的人身伤亡的赔偿请求主张船舶优先权，但是应当从权利产生之日起一年内通过向法院申请扣押船舶的方式行使权利。

实例

民事起诉状

（海上、通海水域人身损害责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名：何 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：1986 年 12 月 28 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：四川省巴中市巴州区 经常居住地：四川省巴中市巴州区 ×× 镇 ×× 村 ×× 组 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：×××××××××××××××××× 身份：船员☑ 船员近亲属☐ 其他_____
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ 参股☐） 民营☐ 其他_____

委托诉讼代理人	有☑ 姓名：何 × × 单位：四川 × × 律师事务所　职务：律师 联系电话：× × × × × × × × × × × 代理权限：一般授权☐　特别授权☑　代收法律文书、代为开庭、调解、承认、变更或放弃诉讼请求等。 无☐
被告 （自然人）	姓名：毛 × × 性别：男☑　女☐ 出生日期：1991 年 3 月 8 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：× × × × × × × × × × × 住所地（户籍所在地）：浙江省舟山市岱山县 经常居住地：浙江省舟山市岱山县 × × 镇 × × 村 × × 号 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × × × ×
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____ 外资情况：有☐ 中外合资经营企业☐　中外合作经营企业☐ 外商独资企业☐　其他形式_____ 无☐
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
诉讼请求	
请求毛 ×× 赔偿何 ×× 人身损害赔偿款。	
1. 医疗费	2023 年 3 月 30 日至 2023 年 4 月 6 日期间在宁波市 ×× 医院住院治疗，2023 年 4 月 6 日至 2023 年 10 月 14 日在宁波市 ×× 医院住院治疗，累计支付医疗费 134222 元。 医疗费发票、医疗费清单、病历资料：有☑　无□
2. 护理费	住院护理 199 天支付护理费 79028 元（或护理人员发生误工费 ××　元），或遵医嘱短期护理发生护理费 ×× 元。 住院证明、医嘱等：有☑　无□
3. 营养费	营养费 4500 元。 病历资料：有☑　无□
4. 住院伙食补助费	住院伙食补助费 19900 元。 病历资料：有☑　无□
5. 误工费	2023 年 3 月 29 日至 2023 年 11 月 21 日误工费 46707 元。
6. 交通费	交通费 1000 元。 交通费凭证：有□　无☑
7. 残疾赔偿金（被扶养人生活费计入）	残疾赔偿金 1829229 元（含被扶养人生活费 869268 元）。
8. 残疾辅助器具费	残疾辅助器具费 1000 元。
9. 死亡赔偿金（被扶养人生活费计入）、丧葬费	死亡赔偿金　　元（含被扶养人生活费　　元），丧葬费　　元
10. 精神损害抚慰金	精神损害抚慰金 30000 元

11. 是否主张诉讼费用	是☑ 否☐
12. 其他费用	主张鉴定费用 4500 元，后续治疗费 11000 元
13. 赔偿总额	2019409 元（计至 2024 年 4 月 7 日，扣除被告已支付的 141677 元）
14. 是否主张船舶优先权	是☑ 内容：请求确认原告的赔偿请求 2019409 元对被告毛 ×× 所有的“×××”船享有船舶优先权，有权在船舶拍、变卖款中优先受偿。 否☐
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有☐ 合同条款及内容： 无☑
2. 是否已经诉前保全	是☐ 保全法院： 保全时间： 保全案号： 否☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是☐ 涉及国家： 否☑
2. 是否涉港澳台	是☐ 涉港☐ 涉澳☐ 涉台☐ 否☑
事实与理由	
何 ×× 受雇于毛 ×× 在其所有的“鲁 ×××”船从事船员工作，提供劳务期间何 ×× 发生人身损害索赔未果，故何 ×× 提起本案诉讼。	
1. 请求依据	合同约定：微信聊天记录。 法律规定：《中华人民共和国海商法》第二十一条、第二十二条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》有关规定。
2. 船舶情况	船名：鲁 ××× 船舶所有人：毛 ××
3. 劳务关系情况	雇主姓名：毛 ×× 工资标准：2023 年 1 月 14 日至 1 月 29 日的工资为 12000 元，1 月 30 日至 5 月 10 日的工资为 47000 元。 上船时间：2023 年 1 月 14 日 下船时间：2023 年 3 月 29 日
4. 事故情况	死亡☐ 失踪☐ 无伤残等级☐ 有伤残等级☑ 一处五级、一处九级 事故调查机关： 事故原因：船上劳务☑ 船上劳务相关活动☐ 其他_____
5. 船舶、船员投保情况	渔业互保协会雇主责任险。
6. 其他情况	
7. 证据清单（可另附页）	另附页

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：何 × ×
日期： × × 年 × × 月 × × 日

实例

民事答辩状

（海上、通海水域人身损害责任纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2024）浙 7× 民初 ×× 号	案由	海上人身损害责任纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名：毛 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：1991 年 3 月 8 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：浙江省舟山市岱山县 经常居住地：浙江省舟山市岱山县 ×× 镇 ×× 村 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：×××××××××××××××××× 身份：船舶所有人☑ 船舶合伙经营人☐ 其他_____
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业 ☐合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ 参股☐） 民营☐ 其他_____

答辩人 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：郑 ×× 单位：上海 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对船员因劳务发生伤亡事故有无异议	无□ 有☑　异议内容：原告对事故发生存在重大过错，应当自行承担 80% 的主要责任。
2. 对事故调查报告有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对各项费用有无异议	无□ 有☑　异议内容：护理费有异议，住院护理费应按 150 元 / 天计算，出院护理费按 80 元 / 天计算。被扶养人生活费有异议，原告未提供证据证明其父母丧失劳动能力且无其他生活来源，原告对继子女没有法定抚养义务，不应计算上述三人的被扶养人生活费。
4. 对鉴定意见有无异议	无☑ 有□　异议内容：
5. 对船舶优先权有无异议	无☑ 有□　异议内容：
6. 答辩依据	合同约定： 法律规定：《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》有关规定。
7. 证据清单（可另附页）	另附页。

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：毛 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（海上、通海水域货运代理合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

原告 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 费用类型及金额	海运费　　元（人民币，下同；如外币需特别注明） 拖车费　　元、报关费　　元、其他费用或报酬　　元
2. 是否主张逾期付款利息损失	是□　费用本金：　截至　年　月　日止，欠利息　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□ 否□
3. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□
4. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
5. 其他请求	是□　内容： 否□
6. 标的总额	元（暂计至　年　月　日）
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□

2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是□　　涉及国家： 否□
2. 是否涉港澳台	是□　　涉港□　　涉澳□　　涉台□ 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 请求依据	合同约定： 法律规定：
2. 合同签订情况	（名称、编号、签订时间、地点等）
3. 签订主体	委托人： 受托人：
4. 有关费用情况	约定应收金额： 实际收到金额：
5. 付款期限	是否到期：是□　否□ 约定付款期限：　　年　　月　　日
6. 委托事项内容	订舱□　拖车□　报关□ 其他事项：
7. 委托事项完成情况	已完成□ 未完成□　原因：
8. 是否完成费用对账	已完成□ 未完成□　原因：
9. 是否已开具费用发票	是□　　否□
10. 其他需要说明的内容（可另附页）	
11. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：
日期：

民事答辩状

（海上、通海水域货运代理合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

答辩人 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩事项

（对原告诉讼请求的确认或者异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对有关费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对逾期付款利息损失有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对其他请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对标的总额有无异议	无□ 有□　异议内容：

事实与理由

（对案件事实的确认或者异议）

（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对合同签订情况有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对合同主体有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对约定金额有无异议	无□ 有□　异议内容：

4. 对实际支付金额有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对付款期限有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对委托事项内容有无异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对委托事项完成情况有无异议	无□ 有□　异议内容：
8. 对费用对账有无异议	无□ 有□　异议内容：
9. 对开具发票情况有无异议	无□ 有□　异议内容：
10. 答辩依据	合同约定： 法律规定：
11. 其他需要说明的内容（可另附页）	
12. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：
日期：

实例

民事起诉状

（海上、通海水域货运代理合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称：宁波 ×× 船务有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：浙江省宁波市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：王 ××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营 ☑　其他_____

原告 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无 ☑
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：温 ×× 单位：北京 ××（宁波）律师事务所 职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称：广州 ×× 跨境供应链有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：广东省广州市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：林 ××　　职务：执行董事 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营 ☑　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无 ☑

第三人 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营 ☑　其他_____ 外资情况：有☐ 中外合资经营企业☐　中外合作经营企业☐ 外商独资企业☐　其他形式_____ 无 ☑

诉讼请求

要求判令宁波 ×× 船务有限公司赔偿广州 ×× 跨境供应链有限公司的滞箱费损失及其他损失。	
1. 代理有关费用类型	其他费用 653710.59 元，包括滞箱费 65511 元、集装箱买断费 160416.39 元、罚金 206000 元、查验费 1265 元等。
2. 是否主张逾期付款利息损失	是 ☑　　费用本金：653710.59 元 利息计算方式：自起诉之日起按中国人民银行授权同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。 是否请求支付至实际清偿之日止：是 ☑　否☐ 否☐
3. 是否主张实现债权的费用	是☐　费用明细： 否 ☑
4. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否☐
5. 其他请求	是☐　　内容： 否 ☑
6. 标的总额	653710.59 元（暂计至起诉之日）

约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无☑
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是☑　　涉及国家：埃及 否□
2. 是否涉港澳台	是□　　涉港□　　涉澳□　　涉台□ 否☑
事实与理由	
2021 年 × 月 × 日，广州 ×× 跨境供应链有限公司委托宁波 ×× 船务有限公司将 1 个集装箱货物出运至埃及。该票货物因装有烟花爆竹被海关查扣，并被依法销毁，产生滞箱费损失并由宁波 ×× 船务有限公司垫付，故提起本案诉讼。	
1. 请求依据	合同约定：按合同约定 法律规定：
2 合同签订情况	2021 年 6 月和 8 月，被告员工分别通过 QQ 发送订舱单委托原告出运集装箱。
3. 签订主体	委托人：广州 ×× 跨境供应链有限公司 受托人：宁波 ×× 船务有限公司
4. 有关费用情况	约定应收金额：未约定 实际收到金额：未收到
5. 付款期限	是否到期：是☑　否□ 约定付款期限：　　年　　月　　日
6. 委托事项内容	订舱☑　拖车□　报关□ 其他事项：
7. 委托事项完成情况	已完成☑ 未完成□　原因：
8. 是否完成费用对账	已完成☑ 未完成□　原因：
9. 是否已开具费用发票	是☑　　否□
10. 其他需要说明的内容（可另附页）	
11. 证据清单（可另附页）	见证据清单

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：王 ×× 宁波 ×× 船务有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（海上、通海水域货运代理合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2022）浙 7× 民初 ×× 号	案由	海上货运代理合同纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称：广州 ×× 跨境供应链有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：广东省广州市 ×× 区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：林 ××　　职务：执行董事 联系电话：××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营 ☑　其他_____

答辩人 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无☑
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：林 ×× 单位：浙江 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权□ _____ 无□

答辩事项

（对原告诉讼请求的确认或者异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对代理有关费用有无异议	无□ 有☑　异议内容：被告仅系案外人的代理人，原告无权向被告主张费用。滞箱费及买断费均属于集装箱超期使用产生的费用，其上限为同类集装箱的重置价格；行政处罚的对象并非原告；船公司在起运港处以“罚金”缺乏依据，此时损失并未发生，“罚金”标准不合理，未经托运人同意；查验费等垫付费用未得到事后确认，原告也不能证明费用与被告委托订舱的集装箱有关。
2. 对逾期付款利息损失有无异议	无□ 有☑　异议内容：同对代理费用的答辩意见。
3. 对实现债权的费用有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对其他请求有无异议	无□ 有□
5. 对标的总额有无异议	无□ 有☑　异议内容：同对代理费用的答辩意见。

事实与理由

（对案件事实的确认或者异议）

（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对合同签订情况有无异议	无☑ 有□　异议内容：
2. 对合同主体有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：提单记载的托运人系案外人，原告主张损失系危险品瞒报导致，应当要求托运人直接承担责任。
3. 对约定金额有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：双方未约定危险品瞒报导致费用由被告承担。
4. 对实际支付金额有无异议	无☑ 有□　异议内容：
5. 对付款期限有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：双方未约定危险品瞒报导致费用的付款期限。
6. 对委托事项内容有无异议	无☑ 有□　异议内容：
7. 对委托事项完成情况有无异议	无 ☑ 有□　异议内容：
8. 对费用对账有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：被告未确认原告告知的付款金额，仅表示要与业务员核实。
9. 对开具发票情况有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：原告所称发票系他人向其开具发票，原告并未向被告开具发票。
10. 答辩依据	合同约定：双方不存在合同关系，原告主张的费用也无依据。 法律规定：原告主张的损失被告并无过错，无需承担赔偿责任。
11. 其他需要说明的内容（可另附页）	
12. 证据清单（可另附页）	另见附页证据清单
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：广州 ×× 跨境供应链有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（船员劳务合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□

诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 船员工资	有□　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间在　　船上工作，累计拖欠船员工资　　元　　欠条：有□　无□ 无□
2. 遣返费用	有□　交通费　　元，住宿费　　元，其他　　元 无□
3. 其他报酬或费用	有□　项目：　　金额：　元 无□
4. 费用总额	元
5. 是否主张船舶优先权	是□　内容：请求确认原告的诉讼请求（　　元）对“×××”船享有船舶优先权，有权在船舶拍卖、变卖款中优先受偿。 否□
6. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
7. 本表未列明的其他请求	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是□　　涉及国家： 否□
2. 是否涉港澳台	是□　　涉港□　　涉澳□　　涉台□ 否□

事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 诉请依据	合同约定： 法律规定：（法律及司法解释的规定，要写明具体条文）
2. 合同签订情况	（名称、签订主体、时间、约定工资及报酬等）
3. 合同履行情况	（包括船名、船舶所有人名称或姓名、雇主姓名、上船时间、下船时间、工作内容、回港时间、地点、实际领取工资及报酬等）
4. 仲裁相关情况	（申请仲裁时间、仲裁请求、仲裁文书、仲裁结果等）
5. 其他情况	
6. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：
日期：

注释：

船舶优先权，是指海事请求人依照海商法有关规定，向船舶所有人、光船承租人、船舶经营人提出海事请求，对产生该海事请求的船舶具有优先受偿的权利。从受偿顺序来看，该权利排在船舶留置权之前，具有很强的优先性。但是，作为法律赋予特定的海事请求权人的一种以船舶为标的的特殊担保物权，具有法定性、依附性等特点，并非任何海事请求都可以当然地成为船舶优先权的担保对象。依据我国海商法有关规定，权利人可就船员工资、劳动报酬及其他相关费用的给付请求主张船舶优先权，但是应当从权利产生之日起一年内通过向法院申请扣押船舶的方式行使权利。

民事答辩状

（船员劳务合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

答辩人 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□ 身份：船舶所有人□　光船承租人□　用人单位□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对工资支付诉请的确认和异议	确认□ 异议□ 异议内容：
2. 对遣返费用诉请的确认和异议	确认□ 异议□ 异议内容：
3. 对其他报酬或费用诉请的确认和异议	确认□ 异议□ 异议内容：
4. 对费用总额的确认和异议	确认□ 异议□ 异议内容：
5. 对船舶优先权诉请的确认和异议	确认□ 异议□ 异议内容：
6. 对仲裁相关情况的确认和异议	确认□ 异议□ 异议内容：
7. 其他事由	
8. 答辩依据	合同约定： 法律规定：（法律及司法解释的规定，要写明具体条文）
9. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：
日期：

注释：

船舶优先权，是指海事请求人依照海商法有关规定，向船舶所有人、光船承租人、船舶经营人提出海事请求，对产生该海事请求的船舶具有优先受偿的权利。从受偿顺序来看，该权利排在船舶留置权之前，具有很强的优先性。但是，作为法律赋予特定的海事请求权人的一种以船舶为标的的特殊担保物权，具有法定性、依附性等特点，并非任何海事请求都可以当然地成为船舶优先权的担保对象。依据我国海商法有关规定，权利人可就船员工资、劳动报酬及其他相关费用的给付请求主张船舶优先权，但是应当从权利产生之日起一年内通过向法院申请扣押船舶的方式行使权利。

实例

民事起诉状

（船员劳务合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：张 ×× 性别：男 ☑　女☐ 出生日期：1965 年 5 月 25 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：浙江省宁波市 ×× 县 经常居住地：浙江省宁波市 ×× 县 ×× 镇 ×× 村 ×× 组 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：王 ×× 单位：浙江 ×× 律师事务所　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权☐ _____ 无☐
被告 （自然人）	姓名：李 ×× 性别：男 ☑　女☐ 出生日期：1975 年 6 月 7 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：浙江省宁波市 ×× 县 经常居住地：浙江省宁波市 ×× 县 ×× 镇 ×× 村 × 组 × 号

被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□

诉讼请求	
请求判令李 ×× 向张 ×× 赔偿欠付船员工资。	
1. 船员工资	2023 年 9 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日期间在“浙象渔 ××”船上工作，累计拖欠船员工资 20000 元 欠条：有 ☑　无☐
2. 遣返费用	交通费 1000 元，住宿费 500 元，其他 200 元。
3. 其他劳务报酬或费用	项目：　　金额：　　元
4. 费用总额	21700 元。
5. 是否主张船舶优先权	是 ☑　内容：请求确认原告张 ×× 的诉讼请求（21700 元）对“浙象渔 ××”船享有船舶优先权，有权在船舶拍、变卖款中优先受偿。 否☐
6. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否☐
7. 本表未列明的其他请求	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有☐　合同条款及内容： 无 ☑
2. 是否已经诉前保全	是☐　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否 ☑ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是☐　涉及国家： 否 ☑
2. 是否涉港澳台	是☐　涉港☐　涉澳☐　涉台☐ 否 ☑
事实与理由	
张 ×× 受雇于李 ×× 于 2023 年 9 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日期间在“浙象渔 ××”船上从事船员工作，李 ×× 累计拖欠张 ×× 工资 20000 元，故张 ×× 提起本案诉讼。	
1. 诉请依据	《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第五百七十九条、《中华人民共和国海商法》第二十二条第一款第一项
2. 合同签订情况	2023 年 9 月 30 日，张 ×× 受李 ×× 雇佣到其所有的“浙象渔 ××”船上从事捕捞作业，约定每月工资 10000 元。
3. 合同履行情况	张 ×× 于 2023 年 11 月 30 日离船。2024 年 12 月 30 日，李 ×× 经与张 ×× 结算，确认欠付张 ×× 船员工资 20000 元，该款拖欠至今未付。
4. 仲裁相关情况	无。

5. 其他情况	
6. 证据清单（可另附页）	1. 劳务合同 2. 欠条 3. 微信聊天记录
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：张 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（船员劳务合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2024）浙 7× 民初 ×× 号	案由	船员劳务合同纠纷

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名：李 ×× 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：1975 年 6 月 7 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：浙江省宁波市 ×× 县 经常居住地：浙江省宁波市 ×× 县 ×× 镇 ×× 村 ×× 组 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐　股份有限公司☐　上市公司☐ 其他企业法人☐　事业单位☐　社会团体☐　基金会☐ 社会服务机构☐　机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____

答辩人 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：王 ×× 单位：浙江 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权□ _____ 无□
答辩事项 **（对原告诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对工资支付诉请的确认和异议	确认□　异议 ☑ 异议内容：在船时间与实际情况不符。
2. 对遣返费用诉请的确认和异议	确认□　异议 ☑ 异议内容：被告安排原告坐船回港，原告未实际支付交通费。
3. 对其他劳务报酬或费用诉请的确认和异议	确认□　异议□ 异议内容：
4. 对费用总额的确认和异议	确认□　异议 ☑ 异议内容：不客观真实，具体理由同上述具体事项等。
5. 对船舶优先权诉请的确认和异议	确认□　异议 ☑ 异议内容：船舶已卖给案外人，被告未占用和控制该船舶。
6. 对仲裁相关情况的确认和异议	确认 ☑　异议□ 异议内容：
7. 其他事由	经营亏损，暂时无力支付工资
8. 答辩依据	
9. 证据清单（可另附页）	另附页
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

答辩人（签字、盖章）：李 ××
日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（环境污染民事公益诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如登记证书等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
社会组织	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：社会团体□　民办非企业单位□　社会服务机构□　基金会□
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 侵权责任	□停止侵害_____ □排除妨碍_____ □消除危险_____ □修复生态环境_____ □赔偿损失_____ □赔礼道歉_____
2. 修复生态环境	□清除污染费用数额：　元 □修复生态环境费用数额：　元 □防止损害的发生和扩大所支出的合理费用：　元 以上共计　元（人民币，下同；如外币需特别注明）。
3. 赔偿损失	□生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失：　　元 □生态环境功能永久性损害造成的损失：　　元 □生态环境损害调查、鉴定评估等费用：　　元 □其他费用：　　元 以上共计　　元。
4. 其他请求	
5. 总额	以上共计　　元。
6. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
生态环境侵权禁止令保全措施	
1. 是否已经申请诉前生态环境侵权禁止令保全措施	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□
2. 是否申请生态环境侵权禁止令保全措施	是□　（请另行提交保全申请及相关材料） 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 环境污染民事公益诉讼类型	□大气污染　□水污染　□土壤污染 □电子废物污染　□固体废物污染　□噪声污染 □光污染　□放射性污染　□其他_____
2. 具体环境污染行为	
3. 造成损害事实或损害重大风险情况	

4. 行为与损害结果之间具有因果关系的相关材料（可另附页）	
5. 诉讼请求依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	
6. 其他需要说明的内容（可另附页）	
7. 证据清单（可另附页）	1. 社会组织主体资格材料 2. 社会组织无违法记录声明 3. 被告违反法律规定污染环境、破坏生态行为的证明材料 4. 相关行政机关查处被告违法行为的材料 5. 监测数据、检验报告、鉴定报告、评估报告等 ……

具状人（签字、盖章）：
日期：

民事答辩状

（环境污染民事公益诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩事项

（对诉讼请求的确认或者异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对停止侵害诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对排除妨碍诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对消除环境危险诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对修复生态环境诉讼请求（或具体方式）有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对赔偿损失诉讼请求（总数，包括利息）有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对赔礼道歉诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对其他诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：

事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对原告主体资格有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对环境污染行为有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对造成损害事实或损害重大风险有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对污染行为与损害结果之间的因果关系有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 有无其他免责 / 减轻责任的事由	无□ 有□　具体内容：
6. 答辩依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	无□ 有□　具体内容：
8. 证据清单（可另附页）	1. 合法开展生产经营，未污染环境、破坏生态的证据材料 2. 对原告证据的质证意见 3. 已经开展生态环境修复的证据材料 ……

答辩人（签字、盖章）：
日期：

实例

民事起诉状

（环境污染民事公益诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如登记证书等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

社会组织	名称：×× 环境保护协会 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：刘 ××　　职务：会长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：社会团体□　民办非企业单位 ☑　社会服务机构□　基金会□
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：张 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权□_____ 无□
被告 （自然人）	姓名：王 ×× 性别：男 ☑　女□ 出生日期：×× 年 ×× 月 ×× 日 民族：×× 族　　工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 经常居住地： 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××

被告 （法人、非法人组织）	名称：×××× 化工公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有 ☑（控股 ☑　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 侵权责任	☑ 停止侵害_____ ☐排除妨碍_____ ☑ 消除危险_____ ☑ 修复生态环境_____ ☑ 赔偿损失_____ ☑ 赔礼道歉_____
2. 修复生态环境	☑ 清除污染费用数额：200000 元 ☑ 修复生态环境费用数额：450000 元 ☑ 防止损害的发生和扩大所支出的合理费用数额：100000 元 以上共计 750000 元（人民币，下同）。
3. 赔偿损失	☑ 生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失数额：1200000 元 ☐生态环境功能永久性损害造成的损失数额： ☑ 生态环境损害调查、鉴定评估等费用数额：100000 元 ☐其他费用数额： 以上共计 1300000 元。
4. 其他请求	要求向社会公众赔礼道歉。
5. 总额	以上共计 2050000 元。
6. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否☐
生态环境侵权禁止令保全措施	
1. 是否已经申请诉前生态环境侵权禁止令保全措施	是☐　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否☐
2. 是否申请生态环境侵权禁止令保全措施	是☐（请另行提交保全申请及相关材料） 否☐
事实与理由	
×××× 化工公司违法私设暗管，排放污染物 ×× 吨，时间分别为 ××、×× 等，造成 ×× 河流水体严重污染，发生突发环境事件，已经当地环保行政主管部门查处，给予行政处罚 10 万元。经当地环保行政主管部门前期处置、鉴定，案涉突发环境事件造成水体生态环境损害，清除污染花费 20 万元，防止损害发生和扩大支出了 10 万元。此外，需要开展生态环境修复。根据鉴定机构鉴定报告显示，采用 ×× 修复方法，将水体恢复到原有状态和水平，需要花费 45 万元。同时，恢复水体生态环境期间为 1 年，期间损失为 120 万元。经调查，×××× 化工公司在 ×× 河流 ×× 处私设暗管，长期超标排放污水。经收集证据，其排放的污水中含有 ×× 物质，与当地环保行政主管部门开展应急处置鉴定的物质相同。根据《中华人民共和国民法典》第 ×× 条，《中华人民共和国环境保护法》第 ×× 条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第 ×× 条的规定，请求其承担侵权责任，支付修复费用并赔偿期间损失、鉴定评估等费用共计 2050000 元。	

1. 环境污染民事公益诉讼类型	□大气污染　☑水污染　□土壤污染 □电子废物污染　□固体废物污染　□噪声污染 □光污染　□放射性污染　□其他_____
2. 具体环境污染行为	×××× 化工公司违法私设暗管，排放污染物 ×× 吨，时间分别为 ××、×× 等，造成 ×× 河流水体严重污染，发生突发环境事件，已经当地环保行政主管部门查处，给予行政处罚 10 万元。
3. 造成损害事实或损害重大风险情况	经当地环保行政主管部门前期处置、鉴定，案涉突发环境事件造成水体生态环境损害，清除污染花费 20 万元，防止损害发生和扩大支出了 10 万元。此外，需要开展生态环境修复。根据鉴定机构鉴定报告显示，采用 ×× 修复方法，将水体恢复到原有状态和水平，需要花费 45 万元。同时，恢复水体生态环境期间为 1 年，期间损失为 120 万元。
4. 行为与损害之间具有因果关系的相关材料（可另附页）	经调查，×××× 化工公司在 ×× 河流 ×× 处私设暗管，长期超标排放污水。经收集证据，其排放的污水中含有 ×× 物质，与当地环保行政主管部门开展应急处置鉴定的物质相同。
5. 诉讼请求依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	《中华人民共和国民法典》第 ×× 条，《中华人民共和国环境保护法》第 ×× 条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第 ×× 条。
6. 其他需要说明的内容（可另附页）	确定生态环境损害开展调查和鉴定评估，花费 10 万元。
7. 证据清单（可另附页）	1. 社会组织主体资格材料 2. 社会组织无违法记录声明 3. 被告违反法律规定污染环境行为的证明材料 4. 相关行政机关查处被告违法行为的材料 5. 鉴定报告

具状人（签字、盖章）：刘 ××　×× 环境保护协会

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（环境污染民事公益诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	×××	案由	环境污染民事公益诉讼

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名：王×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：××年××月××日　　民族：××族 工作单位：××公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：××省××市××路××号 经常居住地： 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：刘×× 单位：××律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☑ 特别授权☐_____ 无☐

答辩人 （法人、非法人组织）	名称：×××× 化工公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营 ☑　其他_____
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：刘 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权□_____ 无□
答辩事项 **（对诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对停止侵害诉讼请求有无异议	无 ☑ 有□　异议内容：
2. 对排除妨碍诉讼请求有无异议	无 ☑ 有□　异议内容：
3. 对消除环境危险诉讼请求有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：本公司虽然排放了污水，但是经专业鉴定机构鉴定，现在水体各项指标均已正常，不存在污染物，故不应该承担消除环境危险的责任。
4. 对修复生态环境诉讼请求（或具体方式）有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：本公司虽然排放了污水，但是经专业鉴定机构鉴定，现在水体各项指标均已正常，不存在污染物，故不应该承担修复责任。且生态环境部门已经开展应急处置，本公司已经交纳应急处置费用，原告要求本公司承担生态环境修复责任是没有依据的。

5. 对赔偿损失诉讼请求（总数，包括利息）有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：不同意支付生态环境受到损害到恢复原状期间服务功能的损失。鉴定机构是原告诉前委托的，其出具的报告，不能作为认定案件事实的依据。且鉴定机构不是司法鉴定机构，其出具的报告不能采信。鉴定报告显示的鉴定方法不符合环境损害鉴定评估方法，故内容也不能采信。此外，政府部门诉前委托鉴定产生的费用与本案无关，不同意支付该笔费用。
6. 对赔礼道歉诉讼请求有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：本公司虽然排放了污水，但是是偶发现象，目前水体已经恢复正常，本公司一直合法排污，不应当赔礼道歉。
7. 对其他诉讼请求有无异议	无☑ 有☐ 异议内容：

事实与理由

（对案件事实的确认或者异议）

第一，原告没有连续五年从事环境保护公益活动，不符合起诉条件。第二，本案已经超过诉讼时效，本公司排放污水行为早就停止。第三，本公司虽然排放了污水，但是经专业鉴定机构鉴定，现在水体各项指标均已正常，不存在污染物，故不应该承担修复、赔偿责任。且生态环境部门已经开展应急处置，公司已经交纳应急处置费用，原告要求本公司承担生态环境修复责任是没有依据的。第四，不同意支付生态环境受到损害到恢复原状期间服务功能的损失赔偿费用，鉴定机构是原告诉前委托的，其报告不能作为认定案件事实的依据。且鉴定机构不是司法鉴定机构，其出具的报告不能采信。鉴定报告显示的鉴定方法不符合环境损害鉴定评估方法，故内容也不能采信。此外，政府部门诉前委托鉴定产生的费用与本案无关，不同意支付该笔费用。第五，除了本公司，还有其他企业在河流里排污，故造成水体污染不全是本公司原因，本公司不应当承担高额的赔偿金。

1. 对原告主体资格有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：原告没有连续五年从事环境保护公益活动，不符合起诉条件。
2. 对环境污染行为有无异议	无☑ 有☐ 异议内容：
3. 对造成损害事实或损害重大风险有无异议	无☑ 有☐ 异议内容：
4. 对污染行为与损害结果之间的因果关系有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：除了本公司，还有其他企业在河流里排污，故造成水体污染不全是本公司原因，本公司不应当承担高额的赔偿金。
5. 有无其他免责 / 减轻责任的事由	无☐ 有☑ 具体内容：损害已经不存在，本公司不应承担损害赔偿责任。
6. 答辩依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	

7. 其他需要说明的内容（可另附页）	无☑ 有☐　具体内容：
8. 证据清单（可另附页）	1. 合法开展生产经营，未污染环境的证据材料 2. 对原告证据的质证意见

答辩人（签字、盖章）：李 ×× 王 ××　×××× 化工公司

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（生态破坏民事公益诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如登记证书等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
社会组织	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：社会团体□　民办非企业单位□　社会服务机构□　基金会□
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□_____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 侵权责任	□停止侵害_____ □排除妨碍_____ □消除危险_____ □修复生态环境_____ □赔偿损失_____ □赔礼道歉_____
2. 修复生态环境	□清除污染费用数额：　　元 □修复生态环境费用数额：　　元 □防止损害的发生和扩大所支出的合理费用：　　元 以上共计　　元（人民币，下同；如外币需特别注明）。
3. 赔偿损失	□生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失：　　元 □生态环境功能永久性损害造成的损失：　　元 □生态环境损害调查、鉴定评估等费用：　　元 □其他费用：　　元 以上共计　　元。
4. 其他请求	
5. 总额	以上共计　　元。
6. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
生态环境侵权禁止令保全措施	
1. 是否已经申请诉前生态环境侵权禁止令保全措施	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□
2. 是否申请生态环境侵权禁止令保全措施	是□　（请另行提交保全申请及相关材料） 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 生态破坏类型	□生物多样性破坏　□景观多样性破坏　□生态系统破坏 □重点生态区域（国家公园、自然保护区、自然公园或河流湖泊等岸线区域）内生态破坏　　□其他_____
2. 具体生态破坏行为	
3. 造成损害事实或损害重大风险情况	

4. 行为与损害结果之间具有因果关系的相关材料（可另附页）	
5. 诉讼请求依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	
6. 其他需要说明的内容（可另附页）	
7. 证据清单（可另附页）	1. 社会组织主体资格材料 2. 社会组织无违法记录声明 3. 被告违反法律规定污染环境、破坏生态行为的证明材料 4. 相关行政机关查处被告违法行为的材料 5. 监测数据、检验报告、鉴定报告、评估报告等 ……

具状人（签字、盖章）：

日期：

民事答辩状

（生态破坏民事公益诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	
当事人信息			
答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：		
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□_____ 无□		

答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□_____ 无□

答辩事项

（对诉讼请求的确认或者异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对停止侵害诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对排除妨碍诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对消除生态破坏危险诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对修复生态环境诉讼请求（或具体方式）有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对赔偿损失诉讼请求（总数，包括利息）有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对赔礼道歉诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对其他诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：

事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对原告主体资格有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对生态破坏行为有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对造成损害事实或损害重大风险有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对破坏行为与损害结果之间的因果关系有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 有无其他免责 / 减轻责任的事由	无□ 有□　具体内容：
6. 答辩依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	无□ 有□　具体内容：
8. 证据清单（可另附页）	1. 合法开展生产经营，未污染环境、破坏生态的证据材料 2. 对原告证据的质证意见 3. 已经开展生态环境修复的证据材料 ……

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（生态破坏民事公益诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身的材料，如登记证书等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
社会组织	名称：×× 环境保护协会 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：刘 ××　　职务：会长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××× 类型：社会团体☐　民办非企业单位☐　社会服务机构☐　基金会 ☑
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：张 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权☐_____ 无☐
被告 （自然人）	姓名： 性别：男☐　女☐ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

被告 （法人、非法人组织）	名称：×××× 矿业公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有 ☑（控股 ☑　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 侵权责任	□停止侵害_____ □排除妨碍_____ □消除危险_____ ☑ 修复生态环境_____ ☑ 赔偿损失_____ □赔礼道歉_____
2. 修复生态环境	□清除污染费用数额：　　元 ☑ 修复生态环境费用数额：1893112 元。具体包括：1. 生态资源的损失中林木的直接经济损失 861750 元。2. 生态系统功能受到影响的损失：森林涵养水损失 440233 元；水土流失损失 50850 元；土壤侵蚀损失 81360 元；树木放氧量减少损失 64243 元；鸟类生态价值损失 243122 元；哺乳动物栖息地服务价值损失 18744 元。3. 修复期间生物多样性的价值损失 132810 元。 □防止损害的发生和扩大所支出的合理费用数额：　　元 以上共计 1893112 元（人民币，下同）。
3. 赔偿损失	□生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失数额：　　元 □生态环境功能永久性损害造成的损失数额：　　元 ☑ 生态环境损害调查、鉴定评估等费用数额：400000 元 □其他费用数额：　　元 以上共计 400000 元。
4. 其他请求	对造成的生态破坏向社会公众赔礼道歉。
5. 总额	以上总计 2293112 元。
6. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否□
生态环境侵权禁止令保全措施	
1. 是否已经申请诉前生态环境侵权禁止令保全措施	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□
2. 是否申请生态环境侵权禁止令保全措施	是□　（请另行提交保全申请及相关材料） 否□
事实与理由	
2020 年至 2024 年期间，×××× 矿业公司违反国家管理矿产资源法律规定，在未取得采矿许可证的情况下，使用机械在 ×× 山 ×× 大道建设施工红线外非法开采泥灰岩、泥页岩等合计十余万吨，造成国家矿产资源和生态环境破坏，损害社会公共利益，应当承担生态破坏侵权责任，赔偿生态环境损害修复费用 1893112 元以及事务性费用 400000 元。	
1. 生态破坏类型	☑ 生物多样性破坏　□景观多样性破坏　☑生态系统破坏 □重点生态区域（国家公园、自然保护区、自然公园或河流湖泊等岸线区域）内生态破坏　　□其他_____

2. 具体生态破坏行为	2020 年至 2024 年期间，×××× 矿业公司违反国家管理矿产资源法律规定，在未取得采矿许可证的情况下，使用机械在 ×× 山 ×× 大道建设施工红线外非法开采泥灰岩、泥页岩等合计十余万吨。
3. 造成损害事实或损害重大风险情况	某环境科学研究院先后出具《生态环境损害评估报告》《生态环境损害（动物类）补充说明》，证明 ×××× 矿业公司非法采矿造成国家矿产资源和生态环境破坏，损害社会公共利益，应当承担生态破坏侵权责任，赔偿生态环境损害修复费用 1893112 元（具体包括：1. 生态资源的损失中林木的直接经济损失 861750 元。2. 生态系统功能受到影响的损失：森林涵养水损失 440233 元；水土流失损失 50850 元；土壤侵蚀损失 81360 元；树木放氧量减少损失 64243 元；鸟类生态价值损失 243122 元；哺乳动物栖息地服务价值损失 18744 元。3. 修复期间生物多样性的价值损失 132810 元）以及事务性费用 400000 元，并提出了相应的修复方案。
4. 行为与损害结果之间具有因果关系的相关材料（可另附页）	×××× 矿业公司开采矿产资源环境影响评价可以证明其未按照环境影响评价内容开展采矿。自然资源部门纠正违法行为通知书表明其违法行为一直持续。《生态环境损害评估报告》《生态环境损害（动物类）补充说明》说明 ×××× 矿业公司开采矿产资源的行为造成了生态环境的损害。
5. 诉讼请求依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	《中华人民共和国民法典》第 ×× 条，《中华人民共和国环境保护法》第 ×× 条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第 ×× 条。
6. 其他需要说明的内容 （可另附页）	
7. 证据清单（可另附页）	1. 社会组织主体资格材料 2. 社会组织无违法记录声明 3. 被告违反法律规定破坏生态行为的证明材料 4. 相关行政机关查处被告违法行为的材料 5. 鉴定报告

具状人（签字、盖章）：刘 ×× ×× 环境保护协会

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（生态破坏民事公益诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	×××	案由	生态破坏民事公益诉讼

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□_____ 无□

答辩人 （法人、非法人组织）	名称：×××× 矿业公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有 ☑（控股 ☑　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：张 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权□_____ 无□
答辩事项 **（对诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对停止侵害诉讼请求有无异议	无 ☑ 有□　异议内容：
2. 对排除妨碍诉讼请求有无异议	无 ☑ 有□　异议内容：
3. 对消除生态破坏危险诉讼请求有无异议	无 ☑ 有□　异议内容：
4. 对修复生态环境诉讼请求（或具体方式）有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：本公司已经按照国家规定交纳了环保费和资源税，在合法开采的情况下，无需另行交纳相关修复费用。
5. 对赔偿损失诉讼请求（总数，包括利息）有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：本公司合法开采不应赔偿相关损失。即使存在侵权行为，但《生态环境损害评估报告》等内容不是专业鉴定机构作出，鉴定机构缺乏资质，所以报告不能采信。部分数额不是精确的计算，而是估算，没有科学依据。比如，鸟类生态价值、哺乳动物栖息地服务价值这些都不能得到支持。故不能依据鉴定确定损害赔偿数额。

6. 对赔礼道歉诉讼请求有无异议	无 ☑ 有☐　异议内容：
7. 对其他诉讼请求有无异议	无 ☑ 有☐　异议内容：
事实与理由 **（对案件事实的确认或者异议）**	
开采矿石本身肯定会对生态环境有一定侵害，但国家为本公司颁发了采矿许可证，应当认可该行为具有合法性，不应当追究生态环境损害赔偿责任。即使存在损害，但《生态环境损害评估报告》等内容不是专业鉴定机构作出，鉴定机构缺乏资质，所以报告不能采信。部分数额不是精确的计算，而是估算，没有科学依据。比如，鸟类生态价值、哺乳动物栖息地服务价值这些都不能得到支持。故不能依据鉴定确定损害赔偿数额。	
1. 对原告主体资格有无异议	无 ☑ 有☐　异议内容：
2. 对生态破坏行为有无异议	无☐ 有 ☑　异议内容：本公司取得了采矿许可证，是合法开采，不存在对生态环境的破坏。
3. 对造成损害事实或损害重大风险有无异议	无☐ 有 ☑　异议内容：本公司取得了采矿许可证，是合法开采，不存在对生态环境的破坏，生态环境没有损害。
4. 对破坏行为与损害结果之间的因果关系有无异议	无☐ 有 ☑　异议内容：开采矿石本身肯定会对生态环境有一定侵害，但国家为本公司颁发了采矿许可证，应当认可该行为具有合法性，不应当追究生态环境损害赔偿责任。
5. 有无其他免责 / 减轻责任的事由	无☐ 有☑　具体内容：本公司合法开采，不应当承担生态修复的责任。
6. 答辩依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	无☑ 有☐　具体内容：
8. 证据清单（可另附页）	1. 本公司合法开展生产经营，未破坏生态的证据材料 2. 对原告证据的质证意见

答辩人（签字、盖章）：李 ×× ×××× 矿业公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

民事起诉状

（生态环境损害赔偿诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如登记证书等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息

省级、市地级人民政府及其指定的部门、机构	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 类型： 省级人民政府□　市地级人民政府□ 省级人民政府指定的部门或机构□ 市地级人民政府指定的部门或机构□
受国务院委托行使全民所有自然资源资产所有权的部门	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□_____ 无□

被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 侵权责任	□停止侵害_____ □排除妨碍_____ □消除危险_____ □修复生态环境_____ □赔偿损失_____ □赔礼道歉_____
2. 修复生态环境	□清除污染费用数额：　　元 □修复生态环境费用数额：　　元 □防止损害的发生和扩大所支出的合理费用数额：　　元 以上共计　　元（人民币，下同；如外币需特别注明）。
3. 赔偿损失	□生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失数额：　　元 □生态环境功能永久性损害造成的损失数额：　　元 □生态环境损害调查、鉴定评估等费用数额：　　元 □其他费用数额：　　元 以上共计　　元。
4. 其他请求	
5. 总额	以上共计　　元。
6. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
生态环境侵权禁止令保全措施	
1. 是否已经申请诉前生态环境侵权禁止令保全措施	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□
2. 是否申请生态环境侵权禁止令保全措施	是□　（请另行提交保全申请及相关材料） 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 生态环境损害类型	□环境污染　□生态破坏
2. 具体行为	
3. 造成损害事实	
4. 行为与损害之间具有因果关系的相关材料（可另附页）	
5. 磋商情况（可另附页）	
6. 诉讼请求依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	
8. 证据清单（可另附页）	1. 省级、市地级政府指定原告提起本案诉讼的材料 2. 经磋商未达成一致或者无法进行磋商的证明材料 3. 被告违反法律规定污染环境、破坏生态行为的证明材料 4. 相关行政机关查处被告违法行为的材料 5. 监测数据、检验报告、鉴定报告、评估报告等 ……

具状人（签字、盖章）：
日期：

民事答辩状

（生态环境损害赔偿诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□_____ 无□

答辩人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□_____ 无□

答辩事项

（对诉讼请求的确认或者异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对停止侵害诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对排除妨碍诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对消除危险诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对修复生态环境诉讼请求（或具体方式）有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对赔偿损失诉讼请求（总数，包括利息）有无异议	无□ 有□　异议内容：
6. 对赔礼道歉诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：
7. 对其他诉讼请求有无异议	无□ 有□　异议内容：

事实与理由 （对案件事实的确认或者异议）	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对原告主体资格有无异议	无□ 有□　异议内容：
2. 对污染环境、破坏生态行为有无异议	无□ 有□　异议内容：
3. 对造成损害事实有无异议	无□ 有□　异议内容：
4. 对行为与损害结果之间的因果关系有无异议	无□ 有□　异议内容：
5. 对磋商情况是否有异议	无□ 有□　异议内容：
6. 有无其他免责 / 减轻责任的事由	无□ 有□　具体内容：
7. 答辩依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	
8. 其他需要说明的内容（可另附页）	无□ 有□　具体内容：
9. 证据清单（可另附页）	1. 合法开展生产经营，未污染环境、破坏生态的证据材料 2. 对原告证据的质证意见 3. 已经开展生态环境修复的证据材料 ……

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

民事起诉状

（生态环境损害赔偿诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如登记证书等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
省级、市地级人民政府及其指定的部门、机构	名称：×× 市生态环境局 住所地：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 法定代表人 / 负责人：张 ××　　职务：局长 联系电话：×××××××××××× 类型：省级人民政府☐　市地级人民政府☐ 省级人民政府指定的部门或机构☐ 市地级人民政府指定的部门或机构 ☑
受国务院委托行使全民所有自然资源资产所有权的部门	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：王 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权☐_____ 无☐

被告 （自然人）	姓名：赵 ×× 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：×× 族 工作单位：无业　　职务：无　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 经常居住地： 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
被告 （法人、非法人组织）	名称：×××× 环保科技有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ 参股☐） 民营 ☑ 其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男☐ 女☐ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ 参股☐） 民营☐ 其他_____

诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 侵权责任	□停止侵害_____ □排除妨碍_____ □消除危险_____ ☑ 修复生态环境_____ ☑赔偿损失_____ ☑赔礼道歉 要求赵 ×× 向社会公众赔礼道歉
2. 修复生态环境	☑ 清除污染费用数额：100000 元 ☑ 修复生态环境费用数额：2018515 元 □防止损害的发生和扩大所支出的合理费用数额：　　元 以上共计 2118515 元（人民币，下同）。
3. 赔偿损失	□生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失数额：　　元 □生态环境功能永久性损害造成的损失数额：　　元 ☑ 生态环境损害调查、鉴定评估等费用数额：300000 元 ☑ 其他费用数额：律师费 40000 元 以上共计 340000 元。
4. 其他请求	对造成的生态环境损害向社会公众赔礼道歉。
5. 总额	以上共计 2458515 元。
6. 是否主张诉讼费用	是 ☑ 否□
生态环境侵权禁止令保全措施	
1. 是否已经申请诉前生态环境侵权禁止令保全措施	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□
2. 是否申请生态环境侵权禁止令保全措施	是□　（请另行提交保全申请及相关材料） 否□
事实与理由	
×××× 环保科技有限公司与赵 ×× 通过签署合同，运输、处置生产过程中产生的污泥，将未经处理的污泥随意丢弃在多处地块。赵 ×× 犯污染环境罪已被追究刑事责任。经生态环境局委托鉴定，相关鉴定报告可以证明赵 ×× 非法处置固体废物的行为导致案涉污染结果。×× 市生态环境局受 ×× 市人民政府指定，依据《生态环境损害赔偿制度改革方案》及最高人民法院相关司法解释等规定与 ×××× 环保科技有限公司、赵 ×× 开展磋商，但未能达成赔偿协议，遂提起本案诉讼，请求判令 ×××× 环保科技有限公司、赵 ×× 承担生态环境损害赔偿责任。	

1. 生态环境损害类型	☑ 环境污染　□生态破坏
2. 具体行为	×××× 环保科技有限公司与赵 ×× 通过签署合同，运输、处置生产过程中产生的污泥，将未经处理的污泥随意丢弃在多处地块。
3. 造成损害事实	经鉴定，污泥丢弃范围为 ×× 平方米，涉及三块地块；3 号地块污泥修复费用 280.3396 万元；4 号地块部分修复责任已经由其他公司因与生态环境局达成赔偿协议并实际履行，故仅就剩余修复费用要求本案被告承担，为 201.8515 万元；5 号地块污泥修复费用 448.9181 万元。环境损害鉴定报告中评估报告编制费 20 万元，风险评估方案编制费 10 万元以及律师代理费 4 万元，均属本案诉讼的合理支出费用，应得到支持。
4. 行为与损害之间具有因果关系的相关材料（可另附页）	赵 ×× 犯污染环境罪已被追究刑事责任。经生态环境局委托鉴定，相关鉴定报告可以证明赵 ×× 非法处置固体废物的行为导致案涉污染结果。
5. 磋商情况（可另附页）	×× 市生态环境局受 ×× 市人民政府指定，依据《生态环境损害赔偿制度改革方案》及最高人民法院相关司法解释等规定与 ×××× 环保科技有限公司、赵 ×× 开展磋商，但未能达成赔偿协议。
6. 诉讼请求依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	《中华人民共和国民法典》第 ×× 条，《中华人民共和国环境保护法》第 ×× 条，《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定（试行）》第 ×× 条。
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	
8. 证据清单（可另附页）	1. 市地级政府指定原告提起本案诉讼的材料 2. 经磋商未达成一致的证明材料 3. 被告违反法律规定污染环境行为的证明材料 4. 相关行政机关查处被告违法行为的材料 5. 监测数据、鉴定报告等

具状人（签字、盖章）：张 ××　　×× 市生态环境局

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

民事答辩状

（生态环境损害赔偿诉讼）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	×××	案由	生态环境损害赔偿诉讼

当事人信息

答辩人 （自然人）	姓名：赵 ×× 性别：男 ☑ 女 ☐ 出生日期：×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：×× 族 工作单位：无业　　职务：无　　联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 经常居住地： 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：赵 × 单位：无业，系赵 ×× 之子　　职务：无 联系电话：××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑ 特别授权 ☐_____ 无 ☐

答辩人 （法人、非法人组织）	名称：×××× 环保科技有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：同上 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司 ☑　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）民营 ☑　其他_____
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：王 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权□_____ 无□
答辩事项 **（对诉讼请求的确认或者异议）**	
（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 对停止侵害诉讼请求有无异议	无 ☑ 有□　异议内容：
2. 对排除妨碍诉讼请求有无异议	无 ☑ 有□　异议内容：
3. 对消除危险诉讼请求有无异议	无 ☑ 有□　异议内容：
4. 对修复生态环境诉讼请求（或具体方式）有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：×××× 环保科技有限公司认为没有污染环境，故不应承担修复生态环境民事责任。
5. 对赔偿损失诉讼请求（总数，包括利息）有无异议	无□ 有 ☑　异议内容：赵 ×× 虽然犯非法处置固体废物罪，但修复生态环境数额无需这么高，鉴定机构鉴定报告不能采信，缺乏鉴定依据，鉴定程序违法，鉴定人没有资质。

6. 对赔礼道歉诉讼请求有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：赵 ×× 已经承担刑事责任，受到刑事处罚，故没有必要再承担赔礼道歉的民事责任。
7. 对其他诉讼请求有无异议	无☑ 有☐ 异议内容：

事实与理由

（对案件事实的确认或者异议）

第一，案涉污泥不是本公司产生的，本公司让赵 ×× 处置污泥，是签了合法有效合同的委托行为，要求其合法处置，没有让他随意倾倒，随意倾倒污泥造成的生态环境损害不应当由本公司承担。第二，赵 ×× 虽然犯非法处置固体废物罪，但修复生态环境数额无需这么高，案涉鉴定报告不能采信。因此，×××× 环保科技有限公司不应承担生态环境损害赔偿责任。赵 ×× 表示，其已经承担刑事责任，无力承担民事赔偿责任。且其已经受到刑事处罚，不应当再向公众赔礼道歉。

1. 对原告主体资格有无异议	无☑ 有☐ 异议内容：
2. 对污染环境、破坏生态行为有无异议	无☐ 有☑ 异议内容：×××× 环保科技有限公司认为，案涉污泥不知道是谁的，不是该公司产生的，该公司让赵 ×× 处置污泥，没有让其随意倾倒，随意倾倒污泥造成的生态环境损害不应当由该公司承担。
3. 对造成损害事实有无异议	无☑ 有☐ 异议内容：
4. 对行为与损害结果之间的因果关系有无异议	无☑ 有☐ 异议内容：
5. 对磋商情况是否有异议	无☑ 有☐ 异议内容：
6. 有无其他免责 / 减轻责任的事由	无☐ 有☑ 具体内容：×××× 环保科技有限公司认为，案涉污泥不是该公司非法处置，其不应当承担生态环境损害赔偿责任。
7. 答辩依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	
8. 其他需要说明的内容（可另附页）	无☑ 有☐ 具体内容：
9. 证据清单（可另附页）	1. 合法开展生产经营，未污染环境、破坏生态的证据材料 2. 对原告证据的质证意见

答辩人（签字、盖章）：李 ×× 赵 ×× ×××× 环保科技有限公司

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

行政起诉状

（行政处罚）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □撤销行政处罚行为	
2. □确认行政处罚行为违法	
3. □确认行政处罚行为无效	
4. □变更行政处罚行为	变更为：
5. □责令被告采取补救措施	补救措施的具体内容：
6. □被告承担赔偿责任	具体赔偿请求： 依据：
7. 是否主张诉讼费用	□是 □否
8. □其他请求	

事实与理由

（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 被诉行政处罚的种类	□警告　□通报批评　□罚款　□没收违法所得、没收非法财物 □暂扣许可证、降低资质等级、吊销许可证 □限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业 □行政拘留 □其他行政处罚：
2. 行政处罚决定文号及作出时间	文号： 时间：　　年　　月　　日
3. 行政处罚行为是否存在违法之处	□是　具体情形： □否
4. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 证据清单（可另附页）	

具状人（签字、盖章）：
日期：

实例

行政起诉状

（行政处罚）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称：×× 有限责任公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 法定代表人 / 负责人：郭 ××　　职务：总经理 联系电话：××××××××××××
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：马 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：×× 省 ×× 市 ×× 局 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：局长 联系电话：××××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1.☑ 撤销行政处罚行为	
2. □确认行政处罚行为违法	
3. □确认行政处罚行为无效	
4. □变更行政处罚行为	变更为：
5. □责令被告采取补救措施	补救措施的具体内容：
6. □被告承担赔偿责任	具体赔偿请求： 依据：
7. 是否主张诉讼费用	☑ 是 □否
8. □其他请求	

事实与理由

被告作出的《行政处罚决定书》认定事实错误，适用法律错误，应予撤销。

1. 被诉行政处罚的种类	□警告　□通报批评　☑罚款　□没收违法所得、没收非法财物 □暂扣许可证、降低资质等级、吊销许可证 ☑限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业 □行政拘留 □其他行政处罚：
2. 行政处罚决定文号及作出时间	文号：××环罚决字〔2022〕××号《行政处罚决定书》 时间：2022年3月3日
3. 行政处罚行为是否存在违法之处	☑是　具体情形： 1. 被告认定事实错误，原告不存在“未验先投”的违法事实。…… 2. 被诉《行政处罚决定书》法律依据错误。…… □否
4. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： ☑否
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 证据清单（可另附页）	1. 行政处罚决定书 2. 合法生产经营证明材料 3. 其他

具状人（签字、盖章）：××有限责任公司

日期：××年××月××日

行政起诉状

（行政强制执行）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □撤销行政强制执行决定	
2. □确认行政强制执行行为违法	
3. □确认行政强制执行行为无效	
4. □责令被告采取补救措施	补救措施的具体内容：
5. □被告承担赔偿责任	具体赔偿请求： 依据：
6. 是否主张诉讼费用	□是 □否
7. □其他请求	

事实与理由

（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 被诉行政强制执行的方式	□加处罚款或者滞纳金 □划拨存款、汇款 □拍卖查封扣押的场所、设施或者财物 □处理查封扣押的场所、设施或者财物 □排除妨碍 □恢复原状 □代履行 □强制拆除房屋或者设施 □强制清除地上物 □其他：
2. 行政强制执行行为作出时间	年　　月　　日
3. 行政强制执行行为是否存在违法之处	□是　具体情形： □否
4. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 证据清单（可另附页）	

具状人（签字、盖章）：
日期：

实例

行政起诉状

（行政强制执行）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：王 ×× 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 县 ×× 镇 ×× 村 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权☐　特别授权☐ _____ 无 ☑

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：×× 省 ×× 县 ×× 镇人民政府 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 县 ×× 镇 ×× 法定代表人 / 负责人：白 ××　　职务：镇长 联系电话：××××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □撤销行政强制执行决定	
2.☑ 确认行政强制执行行为违法	
3. □确认行政强制执行行为无效	
4. □责令被告采取补救措施	补救措施的具体内容：
5.☑ 被告承担赔偿责任	具体赔偿请求：财产损失 351600 元，鉴定费 5000 元，共计 356600 元。 依据：聘请 ×× 房地产土地资产评估有限公司对建筑物的价值进行评估，经评估原告的房屋及其他建筑物价值为 351600 元，并支付鉴定费 5000 元。
6. 是否主张诉讼费用	☑ 是 □否
7. □其他请求	

事实与理由

被告强制拆除原告合法建造的房屋、羊圈及地上设施的行为存在程序和实体违法。

1. 被诉行政强制执行的方式	□加处罚款或者滞纳金 □划拨存款、汇款 □拍卖查封扣押的场所、设施或者财物 □处理查封扣押的场所、设施或者财物 □排除妨碍 □恢复原状 □代履行 ☑强制拆除房屋或者设施 □强制清除地上物 □其他：
2. 行政强制执行行为作出时间	2022 年 3 月 22 日
3. 行政强制执行行为是否存在违法之处	☑是　具体情形：被告未履行对原告的建筑物进行违章建筑认定，依据行政强制法的程序告知、送达等义务，被告强制拆除原告合法建造的房屋、羊圈及地上设施的行为存在程序和实体违法。 □否
4. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： ☑否
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 证据清单（可另附页）	1. 强制执行决定书 2. 损失清单及证明材料 3. 其他

具状人（签字、盖章）：王 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

行政起诉状

（行政许可）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □撤销行政许可行为	说明：此处行政许可行为包含准予许可、不予许可，变更、延续、撤回、注销、撤销许可等行为。 具体内容：
2. □确认行政许可行为违法	
3. □确认行政许可行为无效	
4. □变更行政许可行为	
5. □责令被告采取补救措施	补救措施的具体内容：
6. □被告承担赔偿责任	具体赔偿请求： 依据：
7. 是否主张诉讼费用	□是 □否
8. □其他请求	

事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 申请人提出行政许可的时间	年　　月　　日
2. 行政许可决定文号及作出时间	文号： 时间：　　年　　月　　日
3. 行政许可行为是否存在违法之处	□是　具体情形： □否
4. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 证据清单（可另附页）	

具状人（签字、盖章）：

日期：

实例

行政起诉状

（行政许可）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：刘 ×× 性别：男 ☑ 女 ☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：张 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权 ☑ 特别授权 ☐ _____ 无 ☐

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：×× 省 ×× 市自然资源和规划局 ×× 区分局 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 法定代表人 / 负责人：王 ××　　职务：局长 联系电话：××××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1.☑ 撤销行政许可行为	说明：此处行政许可行为包含准予许可、不予许可，变更、延续、撤回、注销、撤销许可等行为。 具体内容：请求撤销被告作出的 ×× 资规审字〔2022〕×× 号《不予行政许可决定书》。
2. □确认行政许可行为违法	
3. □确认行政许可行为无效	
4. □变更行政许可行为	
5. □责令被告采取补救措施	补救措施的具体内容：
6. □被告承担赔偿责任	具体赔偿请求： 依据：
7. 是否主张诉讼费用	☑ 是 □否
8.☑ 其他请求	责令被告重新向原告颁发 ×× 市建设工程规划许可证。

事实与理由

街道办事处书记通过现场查看，已帮原告调整并手工绘制了符合规划要求的地基图纸，被告可以按该图纸给原告颁发建设工程规划许可证。

1. 申请人提出行政许可的时间	2022 年 4 月 15 日
2. 行政许可决定文号及作出时间	文号：×× 资规审字〔2022〕×× 号 时间：2022 年 5 月 5 日
3. 行政许可行为是否存在违法之处	☑是　具体情形：原告房屋批准重建临时规划许可证被撤销后，原告多次向相关部门反映情况，街道办事处书记通过现场查看，已帮原告调整并手工绘制了符合规划要求的地基图纸。被告可以按该图纸给原告颁发建设工程规划许可证。 □否
4. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	☑是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： ×× 市规划管理局于 2009 年 7 月 14 日作出 × 规复决字〔2009〕× 号《行政复议决定书》，维持 ×× 市规划管理局 ×× 区分局作出的《不予行政许可决定书》。 □否
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 证据清单（可另附页）	1. 行政许可 / 不予许可决定书 2. 符合 / 不符合许可条件的证明材料 3. 其他

具状人（签字、盖章）：刘 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

行政起诉状

（国有土地上房屋征收决定）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □撤销国有土地上房屋征收决定	
2. □确认国有土地上房屋征收决定违法	
3. □确认国有土地上房屋征收决定无效	
4. 是否主张诉讼费用	□是 □否
5. □其他请求	
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 被告作出房屋征收决定的文号及时间	文号： 时间：　年　月　日
2. 原告知道被告作出房屋征收决定的时间	年　月　日

3. 房屋征收决定是否存在违法之处	□是　具体情形： □否
4. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 证据清单（可另附页）	

具状人（签字、盖章）：
日期：

实例

行政起诉状

（国有土地上房屋征收决定）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：张 ×× 性别：男□ 女☑ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□ 特别授权□ _____ 无☑

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：×× 省 ×× 市 ×× 区人民政府 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 法定代表人 / 负责人：王 ××　　职务：区长 联系电话：××××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1.☑ 撤销国有土地上房屋征收决定	
2. □确认国有土地上房屋征收决定违法	
3. □确认国有土地上房屋征收决定无效	
4. 是否主张诉讼费用	☑ 是 □否
5. □其他请求	
事实与理由	
被诉征收决定不符合法律规定的作出条件和程序。	
1. 被告作出房屋征收决定的文号及时间	文号：× 府征〔2022〕× 号房屋征收决定 时间：2022 年 3 月 22 日
2. 原告知道被告作出房屋征收决定的时间	2022 年 3 月 22 日
3. 房屋征收决定是否存在违法之处	☑ 是　具体情形：×× 区政府将案涉房屋作为旧房、危房纳入旧城区改建范围错误，没有证据证明该地块纳入了国民经济和社会发展年度计划。征收决定未依法公示，补偿方案征求意见稿亦仅张贴于居委会办公室。听证会的召开违背公开原则。补偿方案修改稿公示未满 30 日，违反法律规定。资金未做到专户存储、专款专用、足额到位。没有证据显示风险评估报告已经政府审核。 □否

4. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	☑是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： 2022年8月15日，××市政府×府复字〔2022〕第××号行政复议决定维持被诉房屋征收决定。 □否
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 证据清单（可另附页）	1. 征收决定 2. 征收决定不合法的证明材料 3. 其他

具状人（签字、盖章）：张××

日期：××年××月××日

行政起诉状

（工伤保险资格或者待遇认定）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. □撤销认定工伤决定	
2. □撤销不予认定工伤决定	
3. 是否主张诉讼费用	□是 □否
4. □其他请求	

事实与理由

（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 职工与用人单位是否存在劳动关系	□是 □否
2. 本案起诉前已经就是否存在劳动关系申请劳动仲裁或提起民事诉讼	□是 □否

3. 职工工作岗位	
4. 职工发生事故伤害或者被诊断、鉴定为职业病时间	年　　月　　日
5. 行政机关作出认定工伤决定书或者不予认定工伤决定书的文号及时间	文号： 时间：　　年　　月　　日
6. 当事人收到关于工伤决定等文书的时间（如未收到关于工伤决定等文书，请填写提出履责申请的时间）	年　　月　　日
7. 工伤决定是否存在违法之处	□是　具体情形： □否
8. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 证据清单（可另附页）	

具状人（签字、盖章）：
日期：

实例

行政起诉状

（工伤保险资格或者待遇认定）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称：×× 服务有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：执行董事兼总经理 联系电话：××××××××××××
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：张 ×× 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：×× 省 ×× 市人力资源和社会保障局 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 法定代表人 / 负责人：胡 ××　　职务：局长 联系电话：××××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1.☑ 撤销认定工伤决定	
2. □撤销不予认定工伤决定	
3. 是否主张诉讼费用	☑ 是 □否
4. □其他请求	
事实与理由	
认定工伤决定事实不清，证据不足，适用法律错误，作出程序违法。	
1. 职工与用人单位是否存在劳动关系	☑ 是 □否
2. 本案起诉前已经就是否存在劳动关系申请劳动仲裁或提起民事诉讼	□是 ☑ 否
3. 职工工作岗位	×× 小区保洁员
4. 职工发生事故伤害或者被诊断、鉴定为职业病时间	2022 年 8 月 17 日

5. 行政机关作出认定工伤决定书或者不予认定工伤决定书的文号及时间	文号：×× 号《认定工伤决定书》 时间：2022 年 10 月 26 日
6. 当事人收到关于工伤决定等文书的时间（如未收到关于工伤决定等文书，请填写提出履责申请的时间）	2022 年 12 月 9 日
7. 工伤决定是否存在违法之处	☑ 是　具体情形： 1. 认定工伤决定事实不清，证据不足。…… 2. 被告作出的认定工伤决定适用法律错误。…… 3. 被告作出的认定工伤决定程序违法。…… ☐否
8. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	☐是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： ☑ 否
9. 其他需要说明的内容（可另附页）	
10. 证据清单（可另附页）	1. 认定 / 不予认定工伤决定 2. 符合 / 不符合认定工伤的证明材料 3. 其他

具状人（签字、盖章）： ×× 服务有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

行政起诉状

（政府信息公开）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □要求被告在一定期限内答复	
2. □撤销政府信息公开答复	
3. □要求确认被告公开 / 不公开政府信息的行为违法	
4. □要求行政机关提供与申请内容相一致的政府信息	
5. □要求行政机关按照其要求的形式提供政府信息	
6. 是否主张诉讼费用	□是 □否
7. □其他请求	

事实与理由

（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 申请时间	年　月　日
2. 申请人申请公开的政府信息内容	列明申请公开的政府信息的名称、文号或者便于行政机关查询的其他特征性描述：

3. 申请人要求提供政府信息的形式	□纸质材料 □电子数据 □查阅、抄录 其他：
4. 行政机关作出政府信息公开答复的时间	年　　月　　日
5. 政府信息公开答复的文号及内容	文号： 内容：
6. 政府信息公开行为是否存在违法之处	□是　具体情形： □否
7. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否
8. 其他需要说明的内容（可另附页）	
9. 证据清单（可另附页）	

具状人（签字、盖章）：
日期：

实例

行政起诉状

（政府信息公开）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：陈 ×× 性别：男 ☑ 女 ☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有 ☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权 ☐　特别授权 ☐ _____ 无 ☑

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：×× 人民政府 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 法定代表人 / 负责人：常 ××　　职务：× 长 联系电话：××××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □要求被告在一定期限内答复	
2.☑ 撤销政府信息公开答复	
3. □要求确认被告公开 / 不公开政府信息的行为违法	
4. □要求行政机关提供与申请内容相一致的政府信息	
5. □要求行政机关按照其要求的形式提供政府信息	
6. 是否主张诉讼费用	☑ 是 □否
7. □其他请求	

事实与理由

被告没有履行法定职责，将自身的法定职责委托给省自然资源厅，程序违法，且省自然资源厅也没有按照法律规定将原告所申请的信息依法提供给原告。	
1. 申请时间	2022 年 9 月 26 日
2. 申请人申请公开的政府信息内容	列明申请公开的政府信息的名称、文号或者便于行政机关查询的其他特征性描述：1.×× 人民政府令第 263 号文件；2.×× 人民政府令第 268 号文件

3. 申请人要求提供政府信息的形式	☑ 纸质材料 ☐电子数据 ☐查阅、抄录 其他：
4. 行政机关作出政府信息公开答复的时间	2022 年 10 月 25 日
5. 政府信息公开答复的文号及内容	文号：×× 自然资公开告知《×× 省自然资源厅信息公开答复书》 内容：你申请公开的属于本机关内部工作流程的内部事务信息，本行政机关决定不予公开。
6. 政府信息公开行为是否存在违法之处	☑ 是　具体情形：被告没有履行法定职责，将自身的法定职责委托给省自然资源厅，程序违法，且省自然资源厅也没有按照法律规定将原告所申请的信息依法提供给原告。 ☐否
7. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	☐是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： ☑ 否
8. 其他需要说明的内容（可另附页）	
9. 证据清单（可另附页）	1. 政府信息公开答复书 2. 答复 / 不予答复行为有误的证明材料 3. 其他

具状人（签字、盖章）：陈 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

行政起诉状

（行政复议）

说明：

为了方便您参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □撤销行政复议决定	
2. □确认行政复议决定违法	
3. □确认行政复议决定无效	
4. 是否主张诉讼费用	□是 □否
5. □其他请求	
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 提出行政复议申请时间	年　月　日
2. 行政复议请求	请求内容：
3. 行政复议决定文号及作出时间	文号： 时间：

4. 行政复议决定是否存在违法之处	□是　具体情形： □否
5. 是否就同一争议提出过其他行政复议申请或者诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否
6. 其他需要说明的内容（可另附页）	
7. 证据清单（可另附页）	

具状人（签字、盖章）：
日期：

实例

行政起诉状

（行政复议）

说明：

为了方便您参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：徐 ×× 性别：男 ☑ 女 ☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：×× 公司　　职务：职员 联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有 ☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权 ☐　特别授权 ☐ _____ 无 ☑

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：××人民政府 住所地（主要办事机构所在地）：××省××市××区××街道××号 法定代表人/负责人：王××　　职务：×长 联系电话：×××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人/负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1.☑撤销行政复议决定	
2.□确认行政复议决定违法	
3.□确认行政复议决定无效	
4.是否主张诉讼费用	☑是 □否
5.□其他请求	

事实与理由

被告不予受理行政复议申请适用法律错误。	
1.提出行政复议申请时间	2022年7月4日
2.行政复议请求	请求内容：撤销××市自然资源和规划局作出的《关于某村村民信访事项的回复》
3.行政复议决定文号及作出时间	文号：××政复不决〔2022〕××号 时间：2022年7月20日
4.行政复议决定是否存在违法之处	☑是　具体情形：适用法律错误…… □否

5. 是否就同一争议提出过其他行政复议申请或者诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： ☑ 否
6. 其他需要说明的内容（可另附页）	
7. 证据清单（可另附页）	1. 行政复议决定 2. 行政复议决定违法 / 无效的证明材料 3. 其他

具状人（签字、盖章）：徐 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

行政起诉状

（行政协议）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □确认行政协议无效	
2. □撤销行政协议	
3. □要求继续履行协议约定的内容	要求履行内容：
4. □变更行政协议	变更为：
5. □解除行政协议	
6. □责令被告采取补救措施	补救措施的具体内容：
7. □请求被告支付违约金或承担其他违约责任	具体内容：
8. □被告对给原告造成的损失承担赔偿责任	具体赔偿请求： 依据：
9. 是否主张诉讼费用	□是 □否
10. □其他请求	

事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 协议签订情况	名称： 编号： 签订时间：　　年　　月　　日 签订主体：
2. 主要内容	
3. 协议履行情况	
4. 行政协议的订立、履行、变更、终止等是否存在违法之处	□是　具体情形： □否
5. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否
6. 其他需要说明的内容（可另附页）	
7. 证据清单（可另附页）	

具状人（签字、盖章）：
日期：

实例

行政起诉状

（行政协议）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：刘 ×× 性别：男 ☑ 女 ☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 县 ×× 村 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有 ☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权 ☐　特别授权 ☐ _____ 无 ☑

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：×× 人民政府 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 法定代表人 / 负责人：王 ××　　职务：× 长 联系电话：××××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □确认行政协议无效	
2. □撤销行政协议	
3.☑ 要求继续履行协议约定的内容	要求履行内容：给原告 ×× 平方米安置房
4. □变更行政协议	变更为：
5. □解除行政协议	
6. □责令被告采取补救措施	补救措施的具体内容：
7. □请求被告支付违约金或承担其他违约责任	具体内容：
8. □被告对给原告造成的损失承担赔偿责任	具体赔偿请求： 依据：
9. 是否主张诉讼费用	☑ 是 □否
10. □其他请求	

事实与理由	
协议约定给原告 ×× 平方米安置房，被告未履行。	
1. 协议签订情况	名称：《×× 市城中村改造房屋拆迁安置协议书》 编号： 签订时间：2014 年 6 月 15 日 签订主体：刘 ××、×× 市 ×× 区城中村改造办公室
2. 主要内容	补偿房屋总面积 ×× 平方米
3. 协议履行情况	安置房未交付，签约奖励费及过渡费已支付……
4. 行政协议的订立、履行、变更、终止等是否存在违法之处	☑是　具体情形：未交付安置房 □否
5. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： ☑否
6. 其他需要说明的内容（可另附页）	
7. 证据清单（可另附页）	1. 行政协议 2. 行政协议应予撤销 / 未履行 / 应予解除的证明材料 3. 其他

具状人（签字、盖章）：刘 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

行政起诉状

（行政补偿）

说明：

为了方便您参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. □房屋征收或者征用补偿	□撤销或者变更补偿决定 □确认补偿决定违法 □确认补偿决定无效 □行政机关予以补偿 具体内容：
2. □土地征收或者征用补偿	
3. □动产征收或者征用补偿	
4. □撤回行政许可补偿	
5. □收回国有土地使用权补偿	
6. □规划变更补偿	
7. 是否主张诉讼费用	□是 □否
8. □其他请求	

事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 被告作出补偿决定的文号及时间	文号： 时间：　　年　　月　　日
2. 原告知道被告作出补偿决定的时间	年　　月　　日
3. 原告或他人是否对案涉房屋征收决定提起行政诉讼及裁判结果	□是 裁判结果： □否
4. 被告是否具有作出补偿决定的职权	□是 □否 具体理由：
5. 原告对被告决定的补偿金额和支付期限有无异议	□有 具体理由： □无
6. 原告对被告决定的用于产权调换房屋的地点和面积有无异议	□有 具体理由： □无
7. 原告对被告决定的搬迁费、临时安置费、签约奖励费、营业损失等有无异议	□有 具体理由： □无
8. 原告对被告决定的搬迁期限、过渡方式和过渡期限有无异议	□有 具体理由： □无
9. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否

10. 其他需要说明的内容（可另附页）	
11. 证据清单（可另附页）	

具状人（签字、盖章）：
日期：

实例

行政起诉状

（行政补偿）

说明：

为了方便您参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：王 ×× 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 县 ×× 村 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权☐　特别授权☐ _____ 无 ☑

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：×× 人民政府 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 法定代表人 / 负责人：李 ××　　职务：× 长 联系电话：××××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1.☑ 房屋征收或者征用补偿	☑ 撤销或者变更补偿决定 □确认补偿决定违法 □确认补偿决定无效 □要求行政机关予以补偿 具体内容：撤销补偿决定
2. □土地征收或者征用补偿	
3. □动产征收或者征用补偿	
4. □撤回行政许可补偿	
5. □收回国有土地使用权补偿	
6. □规划变更补偿	
7. 是否主张诉讼费用	☑ 是 □否
8. □其他请求	
事实与理由	
被诉补偿决定中评估价格过低、安置面积错误。	
1. 被告作出补偿决定的文号及时间	文号：× 政征补字〔2022〕× 号 时间：2022 年 6 月 16 日

2. 原告知道被告作出补偿决定的时间	2022 年 6 月 27 日
3. 原告或他人是否对案涉房屋征收决定提起行政诉讼及裁判结果	□是 裁判结果： ☑ 否
4. 被告是否具有作出补偿决定的职权	☑ 是 □否 具体理由：
5. 原告对被告决定的补偿金额和支付期限有无异议	☑ 有 具体理由：评估价格过低 □无
6. 原告对被告决定的用于产权调换房屋的地点和面积有无异议	☑ 有 具体理由：安置面积错误 □无
7. 原告对被告决定的搬迁费、临时安置费、签约奖励费、营业损失等有无异议	□有 具体理由： ☑ 无
8. 原告对被告决定的搬迁期限、过渡方式和过渡期限有无异议	□有 具体理由： ☑ 无
9. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： ☑ 否
10. 其他需要说明的内容（可另附页）	
11. 证据清单（可另附页）	1. 补偿决定 2. 应予补偿的证明材料 3. 其他

具状人（签字、盖章）：王 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

行政起诉状

（行政赔偿）

说明：

为了方便您参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □要求行政机关予以赔偿	具体内容：
2. □确认行政行为违法并赔偿	
3. □撤销或者变更赔偿决定	
4. □其他请求	
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 被告是否做出赔偿决定	□是 赔偿决定文号： 赔偿决定作出时间：　　年　　月　　日 □否

2. 原告主张的加害行为是否已经复议或诉讼确认违法	□是 确违具体情况： □否
3. 请求赔偿的依据、赔偿方式及赔偿内容	
4. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 证据清单（可另附页）	

具状人（签字、盖章）：
日期：

实例

行政起诉状

（行政赔偿）

说明：

为了方便您参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：张 ×× 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 县 ×× 村 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权☐　特别授权☐ _____ 无 ☑

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：×× 人民政府 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 法定代表人 / 负责人：王 ××　　职务：× 长 联系电话：××××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1.☑ 要求行政机关予以赔偿	具体内容：×× 等项目赔偿金额共计 ×× 元。
2. □确认行政行为违法并赔偿	
3. □撤销或者变更赔偿决定	
4. □其他请求	
事实与理由	
被告实施的强制拆除行为被确认违法，原告的损失共计 ×× 元。	
1. 被告是否做出赔偿决定	□是 赔偿决定文号： 赔偿决定作出时间：　　年　　月　　日 ☑ 否
2. 原告主张的加害行为是否已经复议或诉讼确认违法	☑ 是 确违具体情况：已经人民法院 ×× 号判决确认违法 □否

3. 请求赔偿的依据、赔偿方式及赔偿内容	赔偿房屋、室内物品……等损失共计 ×× 元。
4. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： ☑ 否
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 证据清单（可另附页）	1. 赔偿决定 2. 应予赔偿的证明材料（损失清单、评估报告等） 3. 其他

具状人（签字、盖章）：张 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

行政起诉状

（不履行法定职责）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. □确认不履行法定职责行为违法	具体内容：
2. □要求行政机关履行法定职责	
3. 是否主张诉讼费用	□是 □否
4. □其他请求	
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 申请履行法定职责的方式	□口头提出　□书面提出
2. 申请履行法定职责的时间	年　　月　　日

3. 申请履行法定职责的内容	
4. 行政机关是否在法定期限内履行了法定职责	□是 □否
5. 行政机关是否作出了书面处理决定	□是　具体时间：　　年　　月　　日 □否
6. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	
8. 证据清单（可另附页）	

具状人（签字、盖章）：

日期：

实例

行政起诉状

（不履行法定职责）

说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。 1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。 2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。 3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。 4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。 ★特别提示★ 诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。 如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名：陈 ×× 性别：男 ☑ 女☐ 出生日期：19×× 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：×× 省 ×× 县 ×× 村 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有☐ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权☐　特别授权☐ _____ 无 ☑

被告 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：××人民政府 住所地（主要办事机构所在地）：××省××市××区××街道××号 法定代表人/负责人：王××　　职务：×长 联系电话：×××××××××××
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人/负责人：　　职务：　　联系电话：

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1.☑确认不履行法定职责行为违法	具体内容：履行安置补偿职责，安置房屋××平方米，支付补偿款××元。
2.☑要求行政机关履行法定职责	
3.是否主张诉讼费用	☑是 □否
4.□其他请求	

事实与理由

被告未履行安置补偿职责。	
1.申请履行法定职责的方式	□口头提出　□书面提出
2.申请履行法定职责的时间	2022年7月30日
3.申请履行法定职责的内容	履行安置补偿职责
4.行政机关是否在法定期限内履行了法定职责	□是 ☑否

5. 行政机关是否作出了书面处理决定	□是　具体时间：　　年　　月　　日 ☑否
6. 是否就同一争议申请过复议或者提起过其他诉讼	□是　列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： ☑否
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	
8. 证据清单（可另附页）	1. 履责申请材料 2. 应予履责的证明材料 3. 其他

具状人（签字、盖章）：陈 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

行政答辩状

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交法人或者其他组织资格证明以及法定代表人身份证明书或者负责人身份证明书等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人 （行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩事项

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. □具有作出行政行为的法定职权	具体理由：
2. □行政行为具有事实根据	具体理由：
3. □行政行为具有法律、法规依据	具体理由：
4. □行政行为符合法定程序	具体理由：
5. □原告申请被告履行法定职责或者给付义务理由不成立	具体理由：
6. □其他	具体理由：
7. 案涉争议是否经过行政复议或涉及其他诉讼	□是 列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： □否
8. 其他需要说明的内容（可另附页）	
9. 证据清单（可另附页）	

答辩人（签字、盖章）：
日期：

实例

行政答辩状

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 应诉时需向人民法院提交法人或者其他组织资格证明以及法定代表人身份证明书或者负责人身份证明书等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或者不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2023）×04 行初 ×× 号	案由	房屋征收补偿

当事人信息

答辩人（行政机关或者法律、法规、规章授权的组织）	名称：×× 人民政府 住所地（主要办事机构所在地）：×× 省 ×× 市 ×× 区 ×× 街道 ×× 号 法定代表人 / 负责人：王 ××　　职务：× 长 联系电话：××××××××××××
委托诉讼代理人	有 ☑ 姓名：张 ×× 单位：×× 律师事务所律师　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权 ☑　特别授权 □ _____ □无

答辩事项

答辩人具有作出行政行为的法定职权，因原告一直未能与实施单位签订房屋补偿安置协议，答辩人向原告作出……并向原告送达，具有事实和法律依据。

1.☑ 具有作出行政行为的法定职权	具体理由：根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第三十一条及《×× 省土地管理条例》第四十五条第二款规定……，答辩人有权作出……
2.☑ 行政行为具有事实根据	具体理由：因原告一直未能与实施单位签订房屋补偿安置协议，答辩人……

3.☑行政行为具有法律、法规依据	具体理由：1.《中华人民共和国土地管理法实施条例》第三十一条；2.《××省土地管理条例》第四十五条第二款；3.……
4.☑行政行为符合法定程序	具体理由：根据……规定，答辩人向原告作出……并向原告送达，符合法定程序。
5.☐原告申请被告履行法定职责或者给付义务理由不成立	具体理由：
6.☐其他	具体理由：
7.案涉争议是否经过行政复议或涉及其他诉讼	☐是 列明案号、时间、受理机关、处理结果等具体情况： ☑否
8.其他需要说明的内容（可另附页）	
9.证据清单（可另附页）	

答辩人（签字、盖章）：××人民政府

日期：××年××月××日

国家赔偿申请书

（违法刑事拘留赔偿）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 申请时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
赔偿请求人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托代理人	有□ 类型：律师□　亲友□　工作人员□ 基层组织推荐人员□　其他□_____ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
赔偿义务机关	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：

复议机关	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：
赔偿请求	
（可完整表述赔偿请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 侵犯人身自由赔偿金	违法 / 超期拘留时间共　天（起止日期为：　　），请求赔偿人身自由赔偿金　　元（人民币，下同。）
2. 精神损害赔偿	是否主张以下赔偿： 是□ 消除影响□ 恢复名誉□ 赔礼道歉□ 精神损害抚慰金□（请求金额：　　元） 否□
3. 其他赔偿请求	（逐项列明）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 赔偿义务机关是否就赔偿申请作出自赔决定	是□　决定书文号： 决定书作出时间： 决定书结果： 否□
2. 复议机关是否作出复议决定	是□　复议决定文号： 复议决定作出时间： 复议决定结果： 否□
3. 申请赔偿的法律依据和理由	

4. 其他需要说明的内容（可另附页）	
5. 有无同类案件裁判文书或指导性案例（可另附页）	是□　案号 / 案例名称： 否□
6. 证据清单（可另附页）	

赔偿请求人（签字、盖章）：
日期：

国家赔偿答辩状

（违法刑事拘留赔偿）

说明：

为了方便你单位更好地参加诉讼，保护你单位的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需向人民法院提交组织资格证明（如有），以及法定代表人身份证明或负责人身份证明。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：
委托代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□

答辩事项

（对赔偿请求人请求的确认或异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对赔偿请求人陈述的基本事实有无异议	无□ 有□　　异议内容：
2. 对侵犯人身自由赔偿金有无异议	无□ 有□　　异议内容：

3. 对精神损害赔偿有无异议	无□ 有□　　异议内容：
4. 对其他赔偿请求有无异议	无□ 有□　　异议内容：
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 有无参考裁判文书或指导性案例（可另附页）	是□　案号 / 案例名称： 否□
7. 证据清单（可另附页）	

答辩人（签字、盖章）：

日期：

实例

国家赔偿申请书

（违法刑事拘留赔偿）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 申请时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
赔偿请求人 （自然人）	姓名：马 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：1985 年 5 月 25 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：山东省临沂市兰山区 ×× 路 ×× 号 经常居住地：同上 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
委托代理人	有☑ 类型：律师☑ 亲友☐ 工作人员☐ 基层组织推荐人员☐ 其他☐_____ 姓名：张 × 单位：×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑ 特别授权☐ _____ 无☐
赔偿义务机关	名称：山东省临沂市兰山区 A 机关 住所地：山东省临沂市兰山区 ×× 路 × 号 法定代表人 / 负责人：苏 ×　　职务：局长

复议机关	名称：山东省临沂市 B 机关 住所地：山东省临沂市兰山区 × 路 × × 号 法定代表人 / 负责人：谢 ×　　职务：局长
赔偿请求	
（可完整表述赔偿请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 侵犯人身自由赔偿金	违法 / 超期拘留时间共 × 天（起止日期为：× × 年 5 月 × 日至 5 月 × × 日），请求赔偿人身自由赔偿金 × × × × 元（人民币，下同。）
2. 精神损害赔偿	是否主张以下赔偿： 是□ 消除影响□ 恢复名誉□ 赔礼道歉□ 精神损害抚慰金□（请求金额：　　元） 否☑
3. 其他赔偿请求	返还赔偿请求人被没收的取保候审保证金 1000 元
事实与理由	
山东省临沂市兰山区 A 机关（以下简称 A 机关）办理他案过程中，发现马 × × 有涉嫌盗窃的线索，于 × × 年 5 月 7 日以办案需要接触初查对象为由，连续三日在该机关办案区对马 × × 进行询问。同月 13 日，A 机关以马 × × 涉嫌犯盗窃罪为由立案侦查，并决定刑事拘留，报请逮捕。B 机关于同月 26 日以无逮捕必要为由，作出不予逮捕的决定。同月 17 日，A 机关对马 × × 变更强制措施为取保候审。× × 年 2 月 8 日，A 机关作出不起诉决定，决定对马 × × 不起诉。	
1. 赔偿义务机关是否就赔偿申请作出自赔决定	是☑　决定书文号：鲁 × × 刑赔字（2024）第 2 号 决定书作出时间：× × 年 × × 月 × × 日 决定书结果：不予赔偿 否□
2. 复议机关是否作出复议决定	是☑　复议决定文号：鲁 × × 赔复字（2024）6 号 复议决定作出时间：× × 年 × × 月 × × 日 复议决定结果：维持鲁 × × 刑赔字（2024）第 2 号《刑事赔偿决定书》 否□
3. 申请赔偿的法律依据和理由	A 机关将赔偿请求人违法拘留 × 天，根据《国家赔偿法》第三条规定，应给予国家赔偿。
4. 其他需要说明的内容（可另附页）	附页

5. 有无同类案件裁判文书或指导性案例（可另附页）	是☐　案号 / 案例名称： 否☑
6. 证据清单（可另附页）	附页

赔偿请求人（签字、盖章）：马 ××

日期：×× 年 × 月 × 日

实例

国家赔偿答辩状

（违法刑事拘留赔偿）

说明：

为了方便你单位更好地参加诉讼，保护你单位的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需向人民法院提交组织资格证明（如有），以及法定代表人身份证明或负责人身份证明。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2025）××委赔1号	案由	违法刑事拘留赔偿

当事人信息

答辩人	名称：山东省临沂市兰山区A机关 住所地：山东省临沂市兰山区××路×号 法定代表人/负责人：苏×　　职务：局长
委托代理人	有☑ 姓名：李×× 单位：山东省临沂市兰山区A机关　　职务：工作人员 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权☐ _____ 无☐

答辩事项

（对赔偿请求人请求的确认或异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对赔偿请求人陈述的基本事实有无异议	无☐ 有☑　异议内容：赔偿请求人几次询问笔录存在出入，导致义务机关无法及时查清案件事实。详见附页。

2. 对侵犯人身自由赔偿金有无异议	无☐ 有☑　　异议内容：采取拘留措施符合《刑事诉讼法》规定，根据《刑事诉讼法》第十九条第一项之规定，不应承担国家赔偿责任。
3. 对精神损害赔偿有无异议	无☑ 有☐　　异议内容：
4. 对其他赔偿请求有无异议	无☑ 有☐　　异议内容：
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	附页
6. 有无参考裁判文书或指导性案例（可另附页）	是☐　　案号 / 案例名称： 否☑
7. 证据清单（可另附页）	附页

答辩人（签字、盖章）：山东省临沂市兰山区 A 机关

日期：××年×月×日

国家赔偿申请书

（刑事改判无罪赔偿）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 申请时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
赔偿请求人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托代理人	有□ 类型：律师□　亲友□　工作人员□ 基层组织推荐人员□　其他□_____ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　　特别授权□ _____ 无□
赔偿义务机关	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：

赔偿义务机关是否就赔偿申请作出自赔决定	是□　决定书文号： 　　决定书结果： 否□
赔偿请求	
（可完整表述赔偿请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 侵犯人身自由赔偿金	被无罪羁押天数共　　天（起止日期为：　　），请求赔偿人身自由赔偿金　　元（人民币，下同。）
2. 精神损害赔偿	是否主张以下赔偿： 是□ 　消除影响□ 　恢复名誉□ 　赔礼道歉□ 　精神损害抚慰金□（请求金额：　　元） 否□
3. 其他赔偿请求	（逐项列明）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 申请赔偿的法律依据和理由	
2. 其他需要说明的内容（可另附页）	

3. 有无同类案件裁判文书或指导性案例（可另附页）	是□　案号 / 案例名称： 否□
4. 证据清单（可另附页）	

赔偿请求人（签字、盖章）：
日期：

国家赔偿答辩状

（刑事改判无罪赔偿）

说明：

为了方便你单位更好地参加诉讼，保护你单位的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需向人民法院提交组织资格证明（如有），以及法定代表人身份证明或负责人身份证明。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：
委托代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　　特别授权□ _____ 无□

答辩事项

（对赔偿请求人请求的确认或异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对赔偿请求人陈述的基本事实有无异议	无□ 有□　　异议内容：
2. 对侵犯人身自由赔偿金有无异议	无□ 有□　　异议内容：

3. 对精神损害赔偿有无异议	无□ 有□　　异议内容：
4. 对其他赔偿请求有无异议	无□ 有□　　异议内容：
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 有无参考裁判文书或指导性案例（可另附页）	是□　案号 / 案例名称： 否□
7. 证据清单（可另附页）	

答辩人（签字、盖章）：
日期：

实例

国家赔偿申请书

（刑事改判无罪赔偿）

说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。 1. 申请时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。 2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。 3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。 4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。 ★特别提示★ 诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。 如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
赔偿请求人 （自然人）	姓名：贾 × 性别：男☐ 女☑ 出生日期：1972 年 3 月 2 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：湖北省荆门市 ×× 县 × 村 经常居住地：湖北省荆门市 ×× 县 × 村 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
委托代理人	有☐ 类型：律师☐ 亲友☐ 工作人员☐ 基层组织推荐人员☐ 其他☐_____ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权☐　　特别授权☐ _____ 无☑
赔偿义务机关	名称：×× 市中级人民法院 住所地：湖北省荆门市东宝区 ×× 路 ×× 号 法定代表人 / 负责人：陈 ×　　职务：院长

赔偿义务机关是否就赔偿申请作出自赔决定	是□　决定书文号： 　　决定书结果： 否☑
赔偿请求	
（可完整表述赔偿请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 侵犯人身自由赔偿金	被无罪羁押天数共×××天（起止日期为：××××年×月×日至××年×月×日），请求赔偿人身自由赔偿金12××××元（人民币，下同。）
2. 精神损害赔偿	是否主张以下赔偿： 是☑ 　　消除影响□ 　　恢复名誉□ 　　赔礼道歉□ 　　精神损害抚慰金☑（请求金额：500000元） 否□
3. 其他赔偿请求	退还被错误判处的罚金60000元。
事实与理由	
2021年×月×日，××区人民法院作出（2021）××第176号刑事判决，认定贾×犯非法经营罪，判处有期徒刑五年。贾×于同年×月×日被逮捕，同日签收判决书。贾×不服，提出上诉，××市中级人民法院作出（2022）××字120号刑事裁定，驳回上诉。贾×仍不服，提出申诉，××省高级人民法院作出（2023）××字刑事判决，判决贾×无罪。××年×月×日，贾×被无罪释放。	
1. 申请赔偿的法律依据和理由	依据《国家赔偿法》第二十一条第四款、第二十二条第二款、第二十四条第三款、第十七条第三项、第二十七条、第二十九条第三款，请求××市中级人民法院承担赔偿责任。
2. 其他需要说明的内容（可另附页）	附页
3. 有无同类案件裁判文书或指导性案例（可另附页）	是□　案号/案例名称： 否☑
4. 证据清单（可另附页）	附页

赔偿请求人（签字、盖章）：贾×

日期：××年××月××日

实例

国家赔偿答辩状

（刑事改判无罪赔偿）

说明：

为了方便你单位更好地参加诉讼，保护你单位的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需向人民法院提交组织资格证明（如有），以及法定代表人身份证明或负责人身份证明。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2025）×× 法赔 1 号	案由	再审无罪赔偿

当事人信息

答辩人	名称：×× 市中级人民法院 住所地：湖北省荆门市东宝区 ×× 路 ×× 号 法定代表人 / 负责人：陈 ×　　职务：院长
委托代理人	有☑ 姓名：王 ×× 单位：××　　职务：工作人员 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☐　特别授权☑ _____ 无☐

答辩事项

（对赔偿请求人请求的确认或异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对赔偿请求人陈述的基本事实有无异议	无☑ 有☐　　异议内容：
2. 对侵犯人身自由赔偿金有无异议	无☑ 有☐　　异议内容：
3. 对精神损害赔偿有无异议	无☐ 有☑　　异议内容：超出法定额度。
4. 对其他赔偿请求有无异议	无☑ 有☐　　异议内容：
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	附页。
6. 有无参考裁判文书或指导性案例（可另附页）	是☐　案号 / 案例名称： 否☑
7. 证据清单（可另附页）	附页

答辩人（签字、盖章）： ×× 市中级人民法院

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

国家赔偿申请书

（怠于履行监管职责致伤致死赔偿）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 申请时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
赔偿请求人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托代理人	有□ 类型：律师□　亲友□　工作人员□ 基层组织推荐人员□　其他□_____ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　　特别授权□ _____ 无□
赔偿义务机关	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：
复议机关	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：

赔偿请求	
（可完整表述赔偿请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 侵犯生命健康权赔偿金	是否主张以下赔偿： 是□ 1. 医疗费□（金额　　元） 2. 护理费□（金额　　元） 3. 误工费□（金额　　元） 4. 残疾生活辅助具费□（金额　　元） 5. 康复费□（金额　　元） 6. 残疾赔偿金□（金额　　元） 7. 死亡赔偿金□（金额　　元） 8. 丧葬费□（金额　　元） 否□
2. 精神损害赔偿	是否主张以下赔偿： 是□ 消除影响□ 恢复名誉□ 赔礼道歉□ 精神损害抚慰金□（请求金额：　　元） 否□
3. 其他赔偿请求	（逐项列明）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 赔偿义务机关是否就赔偿申请作出自赔决定	是□　决定书文号： 决定书作出时间： 决定书结果： 否□

2. 复议机关是否作出复议决定	是□　复议决定文号： 复议决定作出时间： 复议决定结果 否□
3. 申请赔偿的法律依据和理由	
4. 有无伤情 / 死亡鉴定	有□ 关于义务机关监管行为和伤亡结果之间的关系，鉴定结果是否对此作出结论：是□　否□ 无□
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 有无同类案件裁判文书或指导性案例（可另附页）	是□　案号 / 案例名称： 否□
7. 证据清单（可另附页）	

赔偿请求人（签字、盖章）：
日期：

国家赔偿答辩状

（怠于履行监管职责致伤致死赔偿）

说明：

为了方便你单位更好地参加诉讼，保护你单位的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需向人民法院提交组织资格证明（如有），以及法定代表人身份证明或负责人身份证明。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：
委托代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　　特别授权□ _____ 无□

答辩事项

（对赔偿请求人请求的确认或异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对赔偿请求人陈述的基本事实有无异议	无□ 有□　　异议内容：
2. 对侵犯生命健康权赔偿金有无异议	无□ 有□　　异议内容：

3. 对精神损害赔偿有无异议	无□ 有□　　异议内容：
4. 对其他赔偿请求有无异议	无□ 有□　　异议内容：
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	
6. 有无参考裁判文书或指导性案例（可另附页）	是□　案号 / 案例名称： 否□
7. 证据清单（可另附页）	

答辩人（签字、盖章）：
日期：

实例

国家赔偿申请书

（怠于履行监管职责致伤致死赔偿）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 申请时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
赔偿请求人 （自然人）	姓名：苗 × × 性别：男☑ 女☐ 出生日期：1966 年 × 月 × 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：× × × × × × × × × × × 住所地（户籍所在地）：黑龙江省牡丹江市 M 区 × × 街 × 号 经常居住地：黑龙江省牡丹江市东安区 × × 街 × 号 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × × × ×
赔偿请求人 （自然人）	姓名：陈 × × 性别：男☐ 女☑ 出生日期：1989 年 × 月 × 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：× × × × × × × × × × × 住所地（户籍所在地）：黑龙江省牡丹江市 M 区 × × 街 × 号 经常居住地：黑龙江省牡丹江市东安区 × × 街 × 号 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × × × ×

委托代理人	有☑ 类型：律师☐　亲友☑　工作人员☐ 基层组织推荐人员☐　其他☐_____ 姓名：苗 × 单位：无　　职务：无　联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☐　　特别授权☑_____ 无☐
赔偿义务机关	名称：黑龙江省 A 机关 住所地：黑龙江省牡丹江市 D 区 H 街 × 号 法定代表人 / 负责人：马 ×　　职务：监狱长
复议机关	名称：黑龙江省 B 机关 住所地：黑龙江省牡丹江市 D 区 S 街 × 号 法定代表人 / 负责人：张 ×　　职务：局长
赔偿请求	
（可完整表述赔偿请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 侵犯生命健康权赔偿金	是否主张以下赔偿： 是☑ 1. 医疗费☑（金额 3××× 元） 2. 护理费☐（金额　　元） 3. 误工费☐（金额　　元） 4. 残疾生活辅助具费☐（金额　　元） 5. 康复费☐（金额　　元） 6. 残疾赔偿金☐（金额　　元） 7. 死亡赔偿金☑（金额 1×××××× 元） 8. 丧葬费☑（金额 1××××× 元） 否☐
2. 精神损害赔偿	是否主张以下赔偿： 是☑ 消除影响☐ 恢复名誉☐ 赔礼道歉☐ 精神损害抚慰金☑（请求金额：1000000 元） 否☐

3. 其他赔偿请求	1. 撤销 A 机关赔偿决定和 B 机关复议决定。 2. 赔偿死者生前赡养人生活费 22×××× 元，生前抚养人生活费 42×××× 元。

事实与理由

2003 年 × 月 × 日 14 时 30 分许，A 机关二十四监区在 M 市毛纺厂修布车间出外役，担任小组长的服刑人员赵某认为苗某偷懒，将其叫到过道处，训斥后用拳头击打其头部数分钟，直至将其打倒在地，苗某倒地后脑枕部摔在地上导致昏迷。此期间，负责监管犯人安全生产的监区长焦某未尽监管职责，未巡视和瞭望，直至苗某被打倒昏迷后才组织人员将苗某送医救治。2003 年 × 月 × 日，苗某救治无效死亡。

1. 赔偿义务机关是否就赔偿申请作出自赔决定	是☑ 决定书文号：黑 ××× 字（2009）2 号答复函 决定书作出时间：×× 年 ×× 月 ×× 日 决定书结果：受害方已经通过刑事附带民事判决受偿，本案不属于刑事赔偿范围，故不予赔偿。 否☐
2. 复议机关是否作出复议决定	是☑ 复议决定文号：黑 ×× 复决（2009）3 号 复议决定作出时间：×× 年 ×× 月 ×× 日 复议决定结果：维持原决定。 否☐
3. 申请赔偿的法律依据和理由	苗某死亡与 A 机关怠于履职存在关联，根据《国家赔偿法》第六条第二款、第十七条第四项、第二十条、第二十一条第一款、第二十六条第二款、第三十五条，A 机关应承担相应责任
4. 有无伤情 / 死亡鉴定	有☐ 关于义务机关监管行为和伤亡结果之间的关系，鉴定结果是否对此作出结论：是☐ 否☐ 无☑
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	附页
6. 有无同类案件裁判文书或指导性案例（可另附页）	是☐ 案号 / 案例名称： 否☑
7. 证据清单（可另附页）	附页

赔偿请求人（签字、盖章）：苗 ×× 陈 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

国家赔偿答辩状

（怠于履行监管职责致伤致死赔偿）

说明：

为了方便你单位更好地参加诉讼，保护你单位的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需向人民法院提交组织资格证明（如有），以及法定代表人身份证明或负责人身份证明。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2025）×× 委赔 2 号	案由	怠于履行监管职责致死赔偿

当事人信息

答辩人	名称：黑龙江省 A 机关 住所地：黑龙江省牡丹江市 D 区 H 街 × 号 法定代表人 / 负责人：马 ×　　职务：监狱长
委托代理人	有☑ 姓名：王 ×× 单位：黑龙江省 A 机关　　职务：法规办科员 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☐　特别授权☑ _____ 无☐

答辩事项

（对赔偿请求人请求的确认或异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对赔偿请求人陈述的基本事实有无异议	无☐ 有☑　　异议内容：有。本机关实行了及时救治，履行了监管义务，详见附页。

2. 对侵犯生命健康权赔偿金有无异议	无□ 有☑　　异议内容：本案属于突发事件，案发后我机关进行了紧急施救。致苗某死亡的赵某已在刑事附带民事判决中被判负民事责任，申请人无权再次主张赔偿。本机关对本案不应承担赔偿责任。
3. 对精神损害赔偿有无异议	无□ 有☑　　异议内容：同上
4. 对其他赔偿请求有无异议	无□ 有☑　　异议内容：同上
5. 其他需要说明的内容（可另附页）	1. 赵某作为杂工符合法律规定；2. 本案属于突发事件，本机关进行了紧急施救，且致苗某死亡的赵某已被判负民事赔偿责任，申请人无权再次主张。本机关不应对本案承担责任。详见附页
6. 有无参考裁判文书或指导性案例（可另附页）	是□　案号 / 案例名称： 否□
7. 证据清单（可另附页）	附页

答辩人（签字、盖章）：黑龙江省 A 机关

日期：××年××月××日

国家赔偿申请书

（错误执行赔偿）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 申请时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
赔偿请求人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
赔偿请求人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托代理人	有□ 类型：律师□　亲友□　工作人员□ 基层组织推荐人员□　其他□_____ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　　特别授权□ _____ 无□
赔偿义务机关	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：
赔偿义务机关是否就赔偿申请作出自赔决定	是□　决定书文号： 决定书结果： 否□
执行标的	

赔偿请求

（可完整表述赔偿请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 侵犯财产权赔偿	是否主张以下赔偿： 是□ 返还原物□ 恢复原状□ 赔偿损失□　金额：_____元 否□
2. 停产停业损失赔偿	是否主张以下赔偿： 是□ 1. 必要留守职工工资□ 金额　　元；计算依据： 2. 必须缴纳的税款、社会保险费□ 金额　　元；计算依据： 3. 应当缴纳的水电费、保管费、仓储费、承包费□ 金额　　元；计算依据： 4. 合理的房屋场地租金、设备租金、设备折旧费□ 金额　　元；计算依据： 5. 维系停产停业期间运营所需的其他基本开支□ 金额　　元；计算依据： 否□

3. 侵犯人身自由赔偿金	是否主张以下赔偿： 是□ 错误拘留时间共　　天（起止日期为：　　），请求赔偿人身自由赔偿金　　元（人民币，下同） 否□
4. 其他赔偿请求	（逐项列明）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 申请赔偿的法律依据和理由	
2. 其他需要说明的内容（可另附页）	
3. 有无同类案件裁判文书或指导性案例（可另附页）	是□　案号 / 案例名称： 否□
4. 证据清单（可另附页）	

赔偿请求人（签字、盖章）：

日期：

国家赔偿答辩状

（错误执行赔偿）

说明：

为了方便你单位更好地参加诉讼，保护你单位的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需向人民法院提交组织资格证明（如有），以及法定代表人身份证明或负责人身份证明。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号		案由	

当事人信息

答辩人	名称： 住所地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：
委托代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□_____ 无□

答辩事项

（对赔偿请求人请求的确认或异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对赔偿请求人陈述的基本事实有无异议	无□ 有□　　异议内容：
2. 对侵犯人身自由赔偿金有无异议	无□ 有□　　异议内容：

3. 对侵犯财产权赔偿有无异议	无☐ 有☐　　异议内容：
4. 对停产停业损失赔偿有无异议	无☐ 有☐　　异议内容：
5. 对精神损害赔偿有无异议	无☐ 有☐　　异议内容：
6. 对其他赔偿请求有无异议	无☐ 有☐　　异议内容：
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	
8. 有无参考裁判文书或指导性案例（可另附页）	是☐　案号 / 案例名称： 否☐
9. 证据清单（可另附页）	

答辩人（签字、盖章）：
日期：

实例

国家赔偿申请书

（错误执行赔偿）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 申请时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
赔偿请求人 （自然人）	姓名：崔 × 性别：男☐ 女☑ 出生日期：1977 年 3 月 2 日　　民族：汉族 工作单位：无　　职务：无　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：山东省青岛市市南区 ×× 路 ×× 号 经常居住地：山东省青岛市市南区 ×× 路 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
赔偿请求人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ 参股☐） 民营☐ 其他_____

委托代理人	有☑ 类型：律师☑　亲友☐　工作人员☐ 基层组织推荐人员☐　其他☐_____ 姓名：李 ×× 单位：山东 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权☐_____ 无☐
赔偿义务机关	名称：A 机关 住所地：山东省青岛市崂山区 ×× 路 法定代表人 / 负责人：祝 ×　　职务：院长
赔偿义务机关是否就赔偿申请作出自赔决定	是☐　决定书文号： 决定书结果： 否☑
执行标的	山东省青岛市崂山区 ×× 小区 135 号、136 号房屋。
赔偿请求	
（可完整表述赔偿请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 侵犯财产权赔偿	是否主张以下赔偿： 是☑ 返还原物☑ 恢复原状☐ 赔偿损失☑　　金额 3000 万 元 （注：要求返还房产或赔偿损失。） 否☐
2. 停产停业损失赔偿	是否主张以下损失 是☐ 1. 必要留守职工工资☐ 金额　　元；计算依据： 2. 必须缴纳的税款、社会保险费☐ 金额　　元；计算依据： 3. 应当缴纳的水电费、保管费、仓储费、承包费☐ 金额　　元；计算依据：

2. 停产停业损失赔偿	4. 合理的房屋场地租金、设备租金、设备折旧费□ 金额　　元；计算依据： 5. 维系停产停业期间运营所需的其他基本开支□ 金额　　元；计算依据： 否☑
3. 侵犯人身自由赔偿金	是否主张： 是□ 错误拘留时间共　　天（起止日期为：　　），请求赔偿人身自由赔偿金　　元（人民币，下同。） 否☑
4. 其他赔偿请求	（逐项列明）

事实与理由

赔偿请求人崔 × 与吴 × 房屋买卖合同纠纷一案，山东高院二审判令崔 × 支付吴 × 剩余购房款 300 万元，吴 × 将崂山区 ×× 小区 135 号、136 号房屋交付给崔 ×。吴 × 向 A 机关提出强制执行申请。A 机关于 2009 年 7 月 21 日查封了 ×× 小区 135 号房屋。2010 年 11 月 11 日，申请执行人申请拍卖此房产。2011 年 2 月 25 日，买受人以 1052.67 万元竞买成功，并交付了全部拍卖款项。崔 × 于 2011 年 2 月 21 日从朋友处得知查封房产即将拍卖，8 月初向 A 机关邮寄了执行异议申请书。

1. 申请赔偿的法律依据和理由	A 机关案件执行过程中，违反程序，严重损害了请求人作为被执行人的合法权益。1. 未依法送达执行通知书、选取评估机构和拍卖机构通知、评估报告、选择拍卖公告范围及媒体的通知、拍卖通知，侵害了请求人的知情权、异议权、选择权以及参与拍卖权等权利，属于严重违法。2. 明知请求人的常住地址是济南，将拍卖公告登载在青岛当地报纸《青岛早报》故意向请求人隐瞒拍卖房产的事实，违反执行程序。3. 请求人偶然知道了房产即将被拍卖的不确定消息后，即便明知执行法院的行为违法，仍然希望通过法律程序行使权利，请求人在拍卖开始前已经联系执行法官要求主动还款，由于执行法官的不配合，并以种种借口拒受请求人的案款，最终造成房产被拍卖的既成事实。4. 关于请求人的执行异议申请，A 机关一直未给予审查和答复，造成请求人房产被裁定过户。
2. 其他需要说明的内容（可另附页）	附页
3. 有无同类案件裁判文书或指导性案例（可另附页）	是□　案号 / 案例名称： 否☑
4. 证据清单（可另附页）	附页

赔偿请求人（签字、盖章）：崔 ×
日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

实例

国家赔偿答辩状

（错误执行赔偿）

说明：

为了方便你单位更好地参加诉讼，保护你单位的合法权利，请填写本表。

1. 答辩时需向人民法院提交组织资格证明（如有），以及法定代表人身份证明或负责人身份证明。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，人民法院将视违法情形依法追究责任。

案号	（2025）×× 法赔 2 号	案由	错误执行赔偿

当事人信息

答辩人	名称：A 机关 住所地：山东省青岛市崂山区 ×× 路 法定代表人 / 负责人：祝 ×　　职务：院长
委托代理人	有☑ 姓名：于 ×× 单位：A 机关　职务：工作人员 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☐　特别授权☑_____ 无☐

答辩事项

（对赔偿请求人请求的确认或异议）

（可完整表述答辩事项；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 对赔偿请求人陈述的基本事实有无异议	无☐ 有☑　异议内容：执行中是以 EMS 特快专递方式向崔 × 送达的执行通知书，邮件退回后在《人民法院报》刊登公告送达，符合法律规定。在拍卖程序中，执行局及司法鉴定管理处均是通过发特快专递或电话通知的方式通知崔 ×，在通知不到的情况下，采取了公告送达。执行卷宗中的材料可以看出，已电话联系到崔 × 等人，崔 × 应该知道涉案房产进行拍卖的情况，但崔 × 一直不予配合。
2. 对侵犯人身自由赔偿金有无异议	无☑ 有☐　异议内容：
3. 对侵犯财产权赔偿有无异议	无☐ 有☑　异议内容：执行程序合法，不应赔偿。
4. 对停产停业损失赔偿有无异议	无☑ 有☐　异议内容：
5. 对精神损害赔偿有无异议	无☑ 有☐　异议内容：
6. 对其他赔偿请求有无异议	无☑ 有☐　异议内容：
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	附页
8. 有无参考裁判文书或指导性案例（可另附页）	是☐　案号 / 案例名称： 否☐
9. 证据清单（可另附页）	附页

答辩人（签字、盖章）：A 机关

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

强制执行申请书

（申请执行用）

说明：

1. 发生法律效力的民事、行政判决、裁定，刑事判决、裁定中的财产部分，以及法律规定由人民法院执行的其他法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，当事人可以向人民法院申请执行。为了方便您申请执行，保护您的合法权利，请如实填写本表。

2. 申请执行时，除本申请书外，还需向人民法院提供以下材料：（1）证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或负责人身份证明等；（2）生效法律文书副本及生效证明；（3）继承人或权利承受人继承或承受权利的证明文件；（4）其他应当提交的文件或证件。

3. 本表所涉内容系针对申请执行专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

●诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。如果申请执行人违反民事诉讼法的规定，基于捏造的事实获取的仲裁裁决或者调解书、公证债权文书、支付令等生效法律文书申请执行，或者通过捏造事实等导致人民法院错误执行的，人民法院将依法追究责任。

●被执行人可能存在财产不足或无财产可供执行的情形，执行过程中，申请执行人应当向执行法院积极提供被执行人的财产线索。

●多份生效法律文书确定的多个债权人分别对同一被执行人申请执行，且该被执行人为法人的，被执行人财产按照执行法院采取执行措施的先后顺序受偿。当作为被执行人的法人财产不足以清偿全部债务时，各债权人可以向人民法院提出被执行人破产、重整等申请。

当事人信息

申请执行人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 银行账号： 开户名：　　开户行：

申请执行人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 银行账号： 开户名：　　开户行： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被执行人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被执行人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

执行依据信息	
文书类型 （注：1. 行政处罚决定、行政处理决定，需先经人民法院裁定准予执行；2. 申请执行债权文书的，需一并提交执行证书）	民事类： 判决书□　裁定书□　调解书□　制裁决定□　支付令□ 刑事类： 刑事附带民事判决书□　　刑事附带民事裁定书□ 刑事附带民事调解书□ 行政类： 判决书□　裁定书□　调解书□ 行政处罚决定□　行政处理决定□ 仲裁、公证类： 裁决书□　调解书□　财产保全裁定□　证据保全裁定□ 赋予强制执行效力的债权文书□ 其他□ _____
执行依据作出机构	
案　由	
文书号	
生效日期	年　　月　　日
执行依据判项主文	
申请执行事项	
（可概括描述申请执行的请求、事实与理由，相关具体内容请在下方要素式表格中填写）	
申请执行事项	金钱给付□： 本金□：_____ 一般债务利息□：_____ 迟延履行利息□：_____ 其他费用□：_____ 行为执行□_____ 交付特定物□_____ 其他□_____

是否有诉前 / 诉讼保全	有□ 保全案号： 保全措施最早到期时间：　　年　　月　　日 无□
其他财产线索	

申请执行人（签字、盖章）：
日期：

实例

强制执行申请书

（申请执行用）

说明：

1. 发生法律效力的民事、行政判决、裁定，刑事判决、裁定中的财产部分，以及法律规定由人民法院执行的其他法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，当事人可以向人民法院申请执行。为了方便您申请执行，保护您的合法权利，请如实填写本表。

2. 申请执行时，除本申请书外，还需向人民法院提供以下材料：（1）证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或负责人身份证明等；（2）生效法律文书副本及生效证明；（3）继承人或权利承受人继承或承受权利的证明文件；（4）其他应当提交的文件或证件。

3. 本表所涉内容系针对申请执行专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

●诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。如果申请执行人违反民事诉讼法的规定，基于捏造的事实获取的仲裁裁决或者调解书、公证债权文书、支付令等生效法律文书申请执行，或者通过捏造事实等导致人民法院错误执行的，人民法院将依法追究责任。

●被执行人可能存在财产不足或无财产可供执行的情形，执行过程中，申请执行人应当向执行法院积极提供被执行人的财产线索。

●多份生效法律文书确定的多个债权人分别对同一被执行人申请执行，且该被执行人为法人的，被执行人财产按照执行法院采取执行措施的先后顺序受偿。当作为被执行人的法人财产不足以清偿全部债务时，各债权人可以向人民法院提出被执行人破产、重整等申请。

当事人信息	
申请执行人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 银行账号： 开户名：　　开户行：

申请执行人 （法人、非法人组织）	名称：贵州 ×××× 有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：贵州省贵阳 ×××× 产业园 注册地 / 登记地：贵州省贵阳 ×××× 产业园 法定代表人 / 负责人：李 ×　　职务：经理 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 银行账号：×××××××××××××××× 开户名：贵州 ×××× 有限公司　　开户行：贵州省贵阳 ××× 支行 类型：有限责任公司☑　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：李 ×× 单位：贵州 ×××× 有限公司　　职务：公司员工 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权□ _____ 无□
被执行人 （自然人）	姓名：王 ×× 性别：男☑　女□ 出生日期：1955 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：　　职务：　　联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）： 经常居住地：贵州省安顺市 ×× 路 ×× 号院 证件类型： 证件号码：
被执行人 （法人、非法人组织）	名称：织金县 ×××× 煤矿 住所地（主要办事机构所在地）：贵州省毕节市 ×××× 村 注册地 / 登记地：贵州省毕节市 ×××× 村 法定代表人 / 负责人：王 ××　　职务：该矿负责人 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

被执行人 （法人、非法人组织）	名称：贵州 ×× 集团有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：贵州省安顺市 ×××× 村 注册地 / 登记地：贵州省安顺市 ×××× 村 法定代表人 / 负责人：林 ××　　职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
执行依据信息	
文书类型 （注：1. 行政处罚决定、行政处理决定，需先经人民法院裁定准予执行；2. 申请执行债权文书的，需一并提交执行证书）	民事类： 判决书□　裁定书□　调解书☑　制裁决定□　支付令□ 刑事类： 刑事附带民事判决书□　　刑事附带民事裁定书□ 刑事附带民事调解书□ 行政类： 判决书□　裁定书□　调解书□ 行政处罚决定□　行政处理决定□ 仲裁、公证类： 裁决书□　调解书□　财产保全裁定□　证据保全裁定□ 赋予强制执行效力的债权文书□ 其他□ _____
执行依据作出机构	贵州省高级人民法院
案　由	借款合同纠纷
文书号	（2015）黔高民终字第 ×× 号
生效日期	2015 年 4 月 14 日
执行依据判项主文	一、织金县 ×××× 煤矿、王 ×× 共欠贵州 ×××× 有限公司本金人民币 1800 万元，利息 200 万元； 二、上述本金及利息于 2016 年 12 月 31 日前归还；若织金县 ×××× 煤矿、王 ×× 未按本协议约定期限还款，只要有一期违约，贵州 ×××× 有限公司即有权向人民法院申请强制执行； 三、织金县 ×××× 煤矿、王 ××、贵州 ×× 集团有限公司均同意拍卖织金县 ×××× 煤矿名下的资产（含采矿权证）用以偿还欠款； 四、贵州 ×× 集团有限公司在 500 万元范围内承担还款责任。

申请执行事项	
（2015）黔高民终字第 ×× 号调解书已经生效，但王 ××、织金县 ×××× 煤矿、贵州 ×× 集团有限公司未按调解书确定的义务履行，请求按调解书执行。	
申请执行事项	金钱给付☑： 本金☑：1600 万元 一般债务利息☑：130 万元 迟延履行利息☑：按照同期银行贷款利率的四倍支付 其他费用☑：被执行人承担申请执行费用 行为执行☐ 交付特定物☐ 其他☑拍卖织金县 ×××× 煤矿名下的资产（含采矿权证）
是否有诉前 / 诉讼保全	有☑ 保全案号：（2015）筑保字第 ××× 号 保全措施最早到期时间：2016 年 3 月 7 日 无☐
其他财产线索	1. 织金县 ×××× 煤矿有新批准的采矿权； 2. 王 ×× 在安顺市区新买有商铺。

申请执行人（签字、盖章）：李 ×　贵州 ×××× 有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施申请书

（申请单次解禁用）

说明：

1. 被限制消费的个人因本人或近亲属重大疾病就医，近亲属丧葬，以及本人执行或配合执行公务，参加外事活动或重要考试等紧急情况亟需赴外地，可以向人民法院申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施。为了方便您申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施，保护您的合法权利，请如实填写本表。

2. 本表所涉内容系针对申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施专用，对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

3. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

●申请人应遵守诚信原则。如提供虚假证据或者违反承诺从事消费行为的，人民法院应当恢复对其采取的限制乘坐飞机、高铁措施，并可以依法对申请人予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

●暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施的解除期间最长不超过一个月。以“赴外地从事生产经营、务工等活动”申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施的，不受一个月期限限制，解除期限由申请执行人和被执行人商定。

案件信息	
执行法院	
执行案号	
被执行人	
申请人信息	
申请人 （自然人）	身份：被执行人□ 单位被执行人的法定代表人□ 单位被执行人的负责人□ 单位被执行人的影响债务履行的直接责任人□ 单位被执行人的实际控制人□ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

申请事由及期限	
（可概括描述申请暂时解除限制措施的事实与理由，相关具体内容请在下方要素式表格中填写）	
申请暂时解除的理由	本人重大疾病就医□ 近亲属重大疾病就医□ 近亲属丧葬□ 本人执行或配合执行公务□ 参加外事活动或重要考试□ 需要赴外地从事生产经营、务工等活动□
乘坐飞机、高铁行程	出行时间　　年　　月　　日　乘坐飞机□　高铁□ 拟乘坐的航班号 / 高铁车次_____　_____　_____ 返程时间　　年　　月　　日　乘坐飞机□　高铁□ 拟乘坐的航班号 / 高铁车次_____　_____　_____
暂时解除期限（最长不超过一个月，以“赴外地从事生产经营、务工等活动”申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施的，不受一个月期限限制）	开始时间：　　年　　月　　日 结束时间：　　年　　月　　日
承诺（电子版需输入一遍承诺内容，并在承诺人处签名；纸质版需手写一遍承诺内容，并在承诺人处签名）	本人承诺申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施的事项及提交的证据材料属实，在暂时解除期间不从事其他限制消费行为。如提供虚假证据或者违反承诺从事消费行为的，愿意接受罚款、拘留乃至刑事处罚。 承诺人：

证据清单（可另附页）

1. 以“本人重大疾病就医”事由申请，可提交病历扫描件等证明材料。
2. 以“近亲属重大疾病就医”事由申请，可提交病历扫描件、家属告知单等证明材料。
3. 以“近亲属丧葬”事由申请，可提交死亡证明、家属告知单等证明材料。
4. 以“本人执行或配合执行公务”事由申请，可提交执行公务通知书等证明材料。
5. 以“参加外事活动”事由申请，可提交参加外事活动通知书等证明材料。
6. 以“参加重要考试”事由申请，可提交准考证等证明材料。
7. 以“需要赴外地从事生产经营、务工等活动”事由申请，可提交申请人同意书等证明材料。

申请人（签字、盖章）：

日期：

实例

暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施申请书

（申请单次解禁用）

说明：

1. 被限制消费的个人因本人或近亲属重大疾病就医，近亲属丧葬，以及本人执行或配合执行公务，参加外事活动或重要考试等紧急情况亟需赴外地，可以向人民法院申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施。为了方便您申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施，保护您的合法权利，请如实填写本表。

2. 本表所涉内容系针对申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施专用，对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

3. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

●申请人应遵守诚信原则。如提供虚假证据或者违反承诺从事消费行为的，人民法院应当恢复对其采取的限制乘坐飞机、高铁措施，并可以依法对申请人予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

●暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施的解除期间最长不超过一个月。以“赴外地从事生产经营、务工等活动”申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施的，不受一个月期限限制，解除期限由申请执行人和被执行人商定。

案件信息	
执行法院	×× 省 ×× 市 ×× 区人民法院
执行案号	（2015）筑执字第 ××× 号
被执行人	贵州省贵阳 ×××× 有限责任公司
申请人信息	
申请人 （自然人）	身份：被执行人☐ 单位被执行人的法定代表人☑ 单位被执行人的负责人☐ 单位被执行人的影响债务履行的直接责任人☐ 单位被执行人的实际控制人☐ 姓名：林 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：1963 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：　　职务：　　联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：贵州省安顺市 ×××× 镇 经常居住地：贵州省安顺市 ×××× 镇 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××

<table>
<tr><th colspan="2">申请事由及期限</th></tr>
<tr><td colspan="2">本人受 ×× 方邀请，拟参加在上海市举办的 ×× 会议，会期 2025 年 1 月 13 日至 1 月 19 日，特申请暂时解除对本人的限制措施。</td></tr>
<tr><td>申请暂时解除理由</td><td>本人重大疾病就医☐
近亲属重大疾病就医☐
近亲属丧葬☐
本人执行或配合执行公务☐
参加外事活动或重要考试☑
需要赴外地从事生产经营、务工等活动☐</td></tr>
<tr><td>乘坐飞机、高铁行程</td><td>出行时间　2025 年 1 月 12 日　乘坐飞机☑　高铁☐
拟乘坐的航班号 / 高铁车次 HU×××× /CA×××× /CZ××××
返程时间　2025 年 1 月 20 日　乘坐飞机☐　高铁☑
拟乘坐的航班号 / 高铁车次 G××× / D×××× / Z×××</td></tr>
<tr><td>暂时解除期限（最长不超过一个月，以“赴外地从事生产经营、务工等活动”申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施的，不受一个月期限限制）</td><td>开始时间　2025 年 1 月 12 日
结束时间　2025 年 1 月 20 日</td></tr>
<tr><td>承诺（电子版需输入一遍承诺内容，并在承诺人处签名；纸质版需手写一遍承诺内容，并在承诺人处签名）</td><td>本人承诺申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施的事项及提交的证据材料属实，在暂时解除期间不从事其他限制消费行为。如提供虚假证据或者违反承诺从事消费行为的，愿意接受罚款、拘留乃至刑事处罚。

承诺人：林 ××</td></tr>
<tr><th colspan="2">证据清单（可另附页）</th></tr>
<tr><td colspan="2">1. 以“本人重大疾病就医”事由申请，可提交病历扫描件等证明材料。
2. 以“近亲属重大疾病就医”事由申请，可提交病历扫描件、家属告知单等证明材料。
3. 以“近亲属丧葬”事由申请，可提交死亡证明、家属告知单等证明材料。
4. 以“本人执行或配合执行公务”事由申请，可提交执行公务通知书等证明材料。
5. 以“参加外事活动”事由申请，可提交参加外事活动通知书等证明材料。
6. 以“参加重要考试”事由申请，可提交准考证等证明材料。
7. 以“需要赴外地从事生产经营、务工等活动”事由申请，可提交申请人同意书等证明材料。</td></tr>
</table>

申请人（签字、盖章）：林 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

参与分配申请书

（申请案款分配用）

说明：

1. 被执行人为公民或者其他组织，在执行程序开始后，被执行人的其他已经取得执行依据的债权人发现被执行人的财产不能清偿所有债权的，可以向人民法院申请参与分配。为了方便您申请参与分配，保护您的合法权利，请如实填写本表。

2. 本表所涉内容系针对申请参与分配专用，对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

3. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

●申请人应遵守诚信原则。如果申请人违反民事诉讼法的规定，基于捏造的事实获取的仲裁裁决或者调解书、公证债权文书、支付令等生效法律文书申请参与分配，或者通过捏造事实等导致人民法院错误执行的，人民法院将依法追究责任。

●多份生效法律文书确定金钱给付内容的多个债权人分别对同一被执行人申请执行，多个债权人的债权种类不同的，基于所有权和担保物权而享有的债权，优先于普通债权受偿；普通债权再按比例受偿。

当事人信息

申请人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 银行账号： 开户名：　　开户行：
申请人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 银行账号： 开户名：　　开户行：

申请人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
申请事项	
执行案号及被执行人 （控制执行款的执行案件）	执行案号： 被执行人：
申请分配依据及内容 （申请人取得的生效法律文书）	是否已取得生效法律文书 否□ 是□ 文书种类： 民事类：判决书□　裁定书□　调解书□　支付令□ 刑事类：刑事附带民事判决书□ 刑事附带民事裁定书□ 刑事附带民事调解书□ 行政类：判决书□　裁定书□　调解书□ 行政处罚决定□　行政处理决定□ 仲裁、公证类：裁决书□　调解书□　财产保全裁定□ 赋予强制执行效力的债权文书□ 其他□ _____ 生效法律文书案号：_____ 生效法律文书内容：_____ _____ _____ 是否已经申请执行： 否□ 是□ 执行法院：_____ 案号：_____ 已执行到位金额：_____ 案件状态：执行中□　终本□　终结□

申请人是否有优先受偿权利	否□ 是□ 优先受偿权利类型：质押、抵押□　建设工程价款□ 拆迁安置□　消费者□　其他□ _____
申请分配金额	
申请分配理由	
证据	

申请人（签字、盖章）：
日期：

实例

参与分配申请书

（申请案款分配用）

说明：

1. 被执行人为公民或者其他组织，在执行程序开始后，被执行人的其他已经取得执行依据的债权人发现被执行人的财产不能清偿所有债权的，可以向人民法院申请参与分配。为了方便您申请参与分配，保护您的合法权利，请如实填写本表。

2. 本表所涉内容系针对申请参与分配专用，对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

3. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

●申请人应遵守诚信原则。如果申请人违反民事诉讼法的规定，基于捏造的事实获取的仲裁裁决或者调解书、公证债权文书、支付令等生效法律文书申请参与分配，或者通过捏造事实等导致人民法院错误执行的，人民法院将依法追究责任。

●多份生效法律文书确定金钱给付内容的多个债权人分别对同一被执行人申请执行，多个债权人的债权种类不同的，基于所有权和担保物权而享有的债权，优先于普通债权受偿；普通债权再按比例受偿。

当事人信息	
申请人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 银行账号： 开户名：　　开户行：
申请人 （法人、非法人组织）	名称：贵州 ×××× 有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：贵州省贵阳 ×××× 产业园 注册地 / 登记地：贵州省贵阳 ×××× 产业园 法定代表人 / 负责人：李 ×　　职务：经理 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 银行账号：×××××××××××××××× 开户名：贵州 ×××× 有限公司 开户行：中国 ×× 银行安顺市分行

申请人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司☑　股份有限公司☐　其他企业法人☐ 事业单位☐　社会团体☐　基金会☐　社会服务机构☐ 机关法人☐　农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐　基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐　合伙企业☐　不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐　参股☐）　民营☐　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：石 × 单位：贵州 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权☐ _____ 无☐
申请事项	
执行案号及被执行人 （控制执行款的执行案件）	执行案号：（2023）京 01 执 ××× 号 被执行人：王 ××、林 ××
申请分配依据及内容 （申请人取得的生效法律文书）	是否已取得生效法律文书 否☐ 是☑ 文书种类： 民事类：判决书☐　裁定书☐　调解书☑　支付令☐ 刑事类：刑事附带民事判决书☐ 刑事附带民事裁定书☐ 刑事附带民事调解书☐ 行政类：判决书☐　裁定书☐　调解书☐ 行政处罚决定☐　行政处理决定☐ 仲裁、公证类：裁决书☐　调解书☐　财产保全裁定☐ 赋予强制执行效力的债权文书☐ 其他☐ _____ 生效法律文书案号：（2015）黔高民终字第 ×× 号 生效法律文书内容：一、织金县 ×××× 煤矿、王 ×× 共欠贵州 ×××× 有限公司本金人民币 1800 万元，利息 200 万元； 二、上述本金及利息于 2016 年 12 月 31 日前归还；若织金县 ×××× 煤矿、王 ×× 未按本协议约定期限还款，只要有一期违约，贵州 ×××× 有限公司即有权向人民法院申请强制执行； 三、织金县 ×××× 煤矿、王 ××、贵州 ×× 集团 ×× 有限公司均同意拍卖织金县 ×××× 煤矿名下的资产（含采矿权证）用以偿还欠款； 四、贵州 ×× 集团 ×× 有限公司在 500 万元范围内承担还款责任。

申请分配依据及内容（申请人取得的生效法律文书）	是否已经申请执行： 否□ 是☑ 执行法院：贵州省黔东南中院 案号：（2015）筑执字第 ××× 号 已执行到位金额：200 万元 案件状态：执行中□ 终本☑ 终结□ _
申请人是否有优先受偿权利	否☑ 是□ 优先受偿权利类型：质押、抵押□ 建设工程价款□ 拆迁安置□ 消费者□ 其他□ _____
申请分配金额	1800 万元
申请分配理由	生效判决（2015）黔高民终字第 ×× 号民事调解书确认织金县 ×××× 煤矿、王 ×× 共欠申请人本金人民币 1800 万元，利息 200 万元，但织金县 ×××× 煤矿、王 ×× 仅支付 200 万，尚有 1800 万元未偿还。贵州省黔东南中院确认（2015）筑执字第 ××× 号案中织金县 ×××× 煤矿、王 ×× 已无财产可供执行，已于 2020 年 4 月 3 日出具（2015）筑执字第 ××× 号执行裁定，终结本次执行。现（2023）京 01 执 ××× 号案件拍卖了王 ×× 名下房产，执行款 1100 万元，申请人申请参与分配。
证据	（2015）黔高民终字第 ×× 号民事调解书 （2015）筑执字第 ××× 号执行裁定

申请人（签字、盖章）：李 ×　贵州 ×××× 有限公司

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

执行担保申请书

（被执行人或他人提供执行担保用）

说明：

1. 在执行中，被执行人向人民法院提供担保，并经申请执行人同意的，人民法院可以决定暂缓执行及暂缓执行的期限。被执行人逾期仍不履行的，人民法院有权执行被执行人的担保财产或者担保人的财产。

2. 本表所涉内容系针对被执行人或他人提供执行担保专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

3. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

●被执行人或他人提供执行担保应当遵守诚信原则如实认真填写表格。如果被执行人或他人违反民事诉讼法及相关司法解释的规定，提供虚假担保，人民法院将视违法情形依法追究责任。

●执行担保可以由被执行人提供财产担保，也可以由他人提供财产担保或者保证。公司为被执行人提供执行担保的，应当提交符合公司法规定的董事会或者股东会决议。

当事人信息	
担保人 （自然人）	身份：被执行人□　利害关系人□　案外人□　其他□_____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
担保人 （法人、非法人组织）	身份：被执行人□　利害关系人□　案外人□　其他□_____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

担保人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
被担保人	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□_____ 姓名 / 名称： 联系电话：
执行案号	
担保信息	
担保方式	财产担保□　保证□　其他□_____
被担保的债权种类及数额	被担保的债权种类：金钱给付□　特定物交付□　行为□　其他□ 被担保的债权数额_____
担保范围	
担保期间	年　月　日——　年　月　日
申请暂缓执行期限	年　月　日——　年　月　日
担保财产的情况	名称_____ 数量_____　质量_____　状况_____ 所在地_____ 所有权或使用权归属_____ 权利瑕疵（如有抵押、有其他担保、有租赁等）_____ 其他_____
承诺 **（电子版需输入一遍承诺内容，并在承诺人处签名；纸质版需手写一遍承诺内容，并在承诺人处签名）**	**如被执行人在你院暂缓执行期限届满后仍不履行义务，你院可以直接执行本人 / 本单位的财产。** **承诺人**
材料清单 **（可另附页）**	

申请人（签字、盖章）：
日期：

实例

执行担保申请书

（被执行人或他人提供执行担保用）

说明：

1. 在执行中，被执行人向人民法院提供担保，并经申请执行人同意的，人民法院可以决定暂缓执行及暂缓执行的期限。被执行人逾期仍不履行的，人民法院有权执行被执行人的担保财产或者担保人的财产。

2. 本表所涉内容系针对被执行人或他人提供执行担保专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

3. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

●被执行人或他人提供执行担保应当遵守诚信原则如实认真填写表格。如果被执行人或他人违反民事诉讼法及相关司法解释的规定，提供虚假担保，人民法院将视违法情形依法追究责任。

●执行担保可以由被执行人提供财产担保，也可以由他人提供财产担保或者保证。公司为被执行人提供执行担保的，应当提交符合公司法规定的董事会或者股东会决议。

当事人信息	
担保人 （自然人）	身份：被执行人☐　利害关系人☑　案外人☐　其他☐_____ 姓名：林 ×× 性别：男☑　女☐ 出生日期：1963 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：　　职务：　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：贵州省安顺市 ×× 镇 经常居住地：贵州省安顺市 ×× 镇 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××
担保人 （法人、非法人组织）	身份：被执行人☐　利害关系人☐　案外人☐　其他☐_____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

担保人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
被担保人	身份：申请执行人□　被执行人☑　利害关系人□　案外人□ 其他□_____ 姓名 / 名称：贵州 ×× 有限公司 联系电话：××××××××××××
执行案号	（2015）筑执字第 ××× 号
担保信息	
担保方式	财产担保☑　保证□　其他□_____
被担保的债权种类及数额	被担保的债权种类：金钱给付☑　特定物交付□　行为□　其他□ 被担保的债权数额_____500 万元本金及判决确定的利息_____
担保范围	本案执行依据确定被执行人全部债务
担保期间	2016 年 1 月 7 日——　2017 年 1 月 6 日
申请暂缓执行期限	2016 年 1 月 7 日——　2017 年 1 月 6 日
担保财产的情况	名称_别墅_ 数量_1 套_____　质量_____　状况_空置_ 所在地_贵州省安顺市 ××× 路 ××× 号_____ 所有权或使用权归属_林 ××_____ 权利瑕疵（如有抵押、有其他担保、有租赁等）_在 ×× 银行有抵押贷款_ 其他_____
承诺 **（电子版需输入一遍承诺内容，并在承诺人处签名；纸质版需手写一遍承诺内容，并在承诺人处签名）**	**如被执行人在你院暂缓执行期限届满后仍不履行义务，你院可以直接执行本人 / 本单位的财产。** **承诺人：**林 ××
材料清单 **（可另附页）**	
房屋所有权证复印件	

申请人（签字、盖章）：林 ××　贵州 ×× 有限公司

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

确认优先购买权申请书

（网络司法拍卖确认优先购买权人用）

说明：

1. 优先购买权人经人民法院确认后，取得优先竞买资格以及优先竞买代码、参拍密码，并以优先竞买代码参与竞买；未经确认的，不得以优先购买权人身份参与竞买。

2. 本表所涉内容系针对申请确认优先购买权资格专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

3. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。如果申请人违反民事诉讼法及相关司法解释的规定，提供虚假信息、通过捏造事实等导致人民法院错误确认优先购买权人的，人民法院将依法追究责任。

当事人信息	
申请人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
申请人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
执行案号	
优先权确认信息	
优先购买权种类	共有人优先购买权□ 承租人的优先购买权□ 有限责任公司股东的优先购买权□ 其他□_____
优先购买标的物	
申请优先购买理由	
材料清单 （可另附页）	

申请执行人（签字、盖章）：

日期：

实例

确认优先购买权申请书

（网络司法拍卖确认优先购买权人用）

说明：

1. 优先购买权人经人民法院确认后，取得优先竞买资格以及优先竞买代码、参拍密码，并以优先竞买代码参与竞买；未经确认的，不得以优先购买权人身份参与竞买。

2. 本表所涉内容系针对申请确认优先购买权资格专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

3. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。如果申请人违反民事诉讼法及相关司法解释的规定，提供虚假信息、通过捏造事实等导致人民法院错误确认优先购买权人的，人民法院将依法追究责任。

当事人信息	
申请人 （自然人）	姓名：林 ×× 性别：男☑ 女☐ 出生日期：1963 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：　　职务：　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：贵州省安顺市 ×××× 镇 经常居住地：贵州省安顺市 ×××× 镇 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
申请人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司☐ 股份有限公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐（控股☐ 参股☐） 民营☐ 其他_____

委托诉讼代理人	有☑ 姓名：石 × 单位：贵州 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权☐ _____ 无☐
执行案号	（2015）筑执字第 ××× 号
优先权确认信息	
优先购买权种类	共有人优先购买权☐ 承租人的优先购买权☑ 有限责任公司股东优先购买权☐ 其他☐_____
优先购买标的物	被执行人名下位于北京市朝阳区 ×× 小区 ×× 幢 ×× 单元 ×× 室房产
申请优先购买理由	申请人与被执行人在 2010 年即签订房屋租赁合同，约定案涉房屋由申请人承租，租期至 2030 年。租赁合同签订以来，申请人一直居住在该房屋中。
材料清单 **（可另附页）**	
《租赁合同》	

申请执行人（签字、盖章）：林 ××

日期：×× 年 ×× 月 ×× 日

执行异议申请书

（当事人、利害关系人、案外人提出异议用）

说明：

1. 当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，或者案外人对执行标的有异议的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。为了方便您提出执行异议申请，保护您的合法权利，请您如实填写本表。

2. 申请执行异议时需向人民法院提交以下材料：（1）提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和负责人身份证明等；（2）相关证据材料。

3. 本表所涉内容系针对申请执行异议专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

当事人、利害关系人、案外人应当遵守诚信原则如实认真填写表格。如果当事人、利害关系人、案外人违反民事诉讼法的规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
异议申请人 （自然人）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□_____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　民族： 工作单位：　职务：　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
异议申请人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□_____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　职务：　联系电话： 统一社会信用代码：

异议申请人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
其他当事人 （自然人）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□_____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
其他当事人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□_____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
执行案号	

异议事项	
执行标的□	主张标的物所有权或其他实体权利□
执行立案□	超过法定期限□　不符合立案条件□　其他□_____
执行标的额□	债务已部分或全部履行□ 一般债务利息：计息标准错误□　计息期间错误□　其他□_____ 迟延履行利息：计息标准错误□　计息期间错误□　其他□_____
查、扣、冻财产□	冻结监管账户（专用账户）□　超标的查、扣、冻 □ 查、扣、冻案外人财产□　不存在到期债权或数额错误□ 其他□_____
评估、鉴定、询价、议价□	程序违法：财产基本信息错误□　超出财产范围或者遗漏财产□ 相关机构或者人员不具备评估资质□　其他□_____ 实体错误：参照标准错误□　计算方法错误□　结果错误□　其他□_____
财产处置□	处置程序违法□　低价拍卖变卖□　以物抵债错误□ 税费承担分配错误□　处置案外人财产□　其他□_____
财产分配与发放□	准予参与分配错误□　不准予参与分配错误□　其他□_____
执行结案□	终结本次执行程序错误□　中止执行错误□ 终结执行错误□　执行完毕错误□　其他□_____
其他□	
异议请求	
事实与理由 （可另附页）	

证据清单 （案外人异议必填，可另附页）

异议人（签字、盖章）：

日期：

实例

执行异议申请书

（当事人、利害关系人、案外人提出异议用）

说明：

1. 当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，或者案外人对执行标的有异议的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。为了方便您提出执行异议申请，保护您的合法权利，请您如实填写本表。

2. 申请执行异议时需向人民法院提交以下材料：（1）提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和负责人身份证明等；（2）相关证据材料。

3. 本表所涉内容系针对申请执行异议专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

当事人、利害关系人、案外人应当遵守诚信原则如实认真填写表格。如果当事人、利害关系人、案外人违反民事诉讼法的规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
异议申请人 （自然人）	身份：申请执行人☐　被执行人☑　利害关系人☐　案外人☐ 其他☐_____ 姓名：林 ×× 性别：男☑　女☐ 出生日期：1963 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：　　职务：　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：贵州省安顺市 ×××× 镇 经常居住地：贵州省安顺市 ×××× 镇 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
异议申请人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人☐　被执行人☐　利害关系人☐　案外人☐ 其他☐_____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

异议申请人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：石 × 单位：贵州 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权□ _____ 无□
其他当事人 （自然人）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□_____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
其他当事人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人☑　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□ 名称：贵州 ×××× 有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：贵州省贵阳 ×××× 产业园 注册地 / 登记地：贵州省贵阳 ×××× 产业园 法定代表人 / 负责人：李 ×　　职务：经理 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
执行案号	（2015）筑执字第 ××× 号

异议事项	
执行标的□	主张标的物所有权或其他实体权利□
执行立案□	超过法定期限☑　不符合立案条件□　其他□_____
执行标的额□	债务已部分或全部履行☑ 一般债务利息：计息标准错误□　计息期间错误□　其他□_____ 迟延履行利息：计息标准错误□　计息期间错误□　其他□_____
查、扣、冻财产☑	冻结监管账户（专用账户）□　超标的查、扣、冻□ 查、扣、冻案外人财产□　不存在到期债权或数额错误□ 其他☑已履行完毕，不应再对异议人采取执行措施
评估、鉴定、询价、议价□	程序违法：财产基本信息错误□　超出财产范围或者遗漏财产□ 相关机构或者人员不具备评估资质□　其他□_____ 实体错误：参照标准错误□　计算方法错误□　结果错误□　其他□____
财产处置□	处置程序违法□　低价拍卖变卖□　以物抵债错误□ 税费承担分配错误□　处置案外人财产□　其他□_____
财产分配与发放□	准予参与分配错误□　不准予参与分配错误□　其他□_____
执行结案□	终结本次执行程序错误□　中止执行错误□ 终结执行错误□　执行完毕错误□　其他□_____
其他□	

异议请求

1. 请求立即中止对异议人的错误执行措施；
2. 立即发还贵阳中院于2023年××月××日错误扣划的存款260万元。

事实与理由

（可另附页）

1. 贵州××集团××有限公司已经履行完毕《执行和解协议》项下义务，应不再承担责任，贵阳中院扣划异议人存款于法无据。
2.（2015）筑执字第×××号已过2年执行时效。
3. 贵阳中院违反原生效法律文书确定的履行顺序，直接执行异议人财产损害异议人顺位利益。

证据清单

（案外人异议必填，可另附页）

《执行和解协议》

异议人（签字、盖章）：林××

日期：××年××月××日

执行复议申请书

（当事人、利害关系人、案外人申请复议用）

说明：

1. 当事人、利害关系人对不予受理或者驳回申请裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。为了方便您提出执行复议申请，保护您的合法权利，请您如实填写本表。

2. 申请执行复议时需向人民法院提交以下材料：（1）提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和负责人身份证明等；（2）相关证据材料。

3. 本表所涉内容系针对申请执行复议专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

当事人、利害关系人、案外人应当遵守诚信原则如实认真填写表格。如果当事人、利害关系人、案外人违反民事诉讼法的规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
复议申请人 （自然人）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□ _____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　民族： 工作单位：　职务：　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
复议申请人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□_____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　职务：　联系电话： 统一社会信用代码：

复议申请人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
其他当事人 （自然人）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□ _____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
其他当事人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□_____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
原文书号	
送达日期	年　月　日
复议事项	
执行标的□	主张标的物所有权或其他实体权利□
执行立案□	超过法定期限□　不符合立案条件□　其他□_____

执行标的额□	债务已部分或全部履行□ 一般债务利息：计息标准错误□　计息期间错误□　其他□_____ 迟延履行利息：计息标准错误□　计息期间错误□　其他□_____
查、扣、冻财产□	冻结监管账户（专用账户）□　超标的查、扣、冻 □ 查、扣、冻案外人财产□　不存在到期债权或数额错误□ 其他□_____
评估、鉴定、询价、议价□	程序违法：财产基本信息错误□　超出财产范围或者遗漏财产□ 相关机构或者人员不具备评估资质□　其他□_____ 实体错误：参照标准错误□　计算方法错误□　结果错误□ 其他□_____
财产处置□	处置程序违法□　低价变卖□　以物抵债错误□　税费承担分配错误□ 处置案外人财产□　其他□_____
财产分配与发放□	准予参与分配错误□　不准予参与分配错误□　其他□_____
惩戒措施□	限制高消费□　限制出入境□　列入失信名单□　罚款□　拘留□ 其他□_____
执行结案□	终结本次执行程序错误□　中止执行错误□ 终结执行错误□　执行完毕错误□　其他□_____
其他□	

复议请求

事实与理由

（可另附页）

证据清单 （可另附页）

申请人（签字、盖章）：

日期：

实例

执行复议申请书

（当事人、利害关系人、案外人申请复议用）

说明：

1. 当事人、利害关系人对不予受理或者驳回申请裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。为了方便您提出执行复议申请，保护您的合法权利，请您如实填写本表。

2. 申请执行复议时需向人民法院提交以下材料：（1）提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和负责人身份证明等；（2）相关证据材料。

3. 本表所涉内容系针对申请执行复议专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

当事人、利害关系人、案外人应当遵守诚信原则如实认真填写表格。如果当事人、利害关系人、案外人违反民事诉讼法的规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
复议申请人 （自然人）	身份：申请执行人☐　被执行人☑　利害关系人☐　案外人☐ 其他☐_____ 姓名：林 ×× 性别：男☑　女☐ 出生日期：1963 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：　　职务：　　联系电话：×××××××××××× 住所地（户籍所在地）：贵州省安顺市 ×××× 镇 经常居住地：贵州省安顺市 ×××× 镇 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
复议申请人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人☐　被执行人☐　利害关系人☐　案外人☐ 其他☐_____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

复议申请人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：石 × 单位：贵州 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权□ _____ 无□
其他当事人 （自然人）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□ _____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
其他当事人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人□　被执行人☑　利害关系人□　案外人□ 其他□ _____ 名称：贵州 ×××× 有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：贵州省贵阳 ×××× 产业园 注册地 / 登记地：贵州省贵阳 ×××× 产业园 法定代表人 / 负责人：李 ×　　职务：经理 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
原文书号	（2024）黔 01 执异 ×× 号
送达日期	2024 年 12 月 11 日

复议事项	
执行标的☐	主张标的物所有权或其他实体权利☐
执行立案☐	超过法定期限☑　不符合立案条件☐　其他☐_____
执行标的额☐	债务已部分或全部履行☑ 一般债务利息：计息标准错误☐　计息期间错误☐　其他☐_____ 迟延履行利息：计息标准错误☐　计息期间错误☐　其他☐_____
查、扣、冻财产☐	冻结监管账户（专用账户）☐　超标的查、扣、冻☑ 查、扣、冻案外人财产☐　不存在到期债权或数额错误☐ 其他☑　已履行完毕，不应再对异议人采取执行措施
评估、鉴定、询价、议价☐	程序违法：财产基本信息错误☐　超出财产范围或者遗漏财产☐ 相关机构或者人员不具备评估资质☐　其他☐_____ 实体错误：参照标准错误☐　计算方法错误☐　结果错误☐　其他☐____
财产处置☐	处置程序违法☐　低价变卖☐　以物抵债错误☐ 税费承担分配错误☐　处置案外人财产☐　其他☐_____
财产分配与发放☐	准予参与分配错误☐　不准予参与分配错误☐　其他☐_____
惩戒措施☐	限制高消费☐　限制出入境☐　列入失信名单☐　罚款☐　拘留☐ 其他☐_____
执行结案☐	终结本次执行程序错误☐　中止执行错误☐ 终结执行错误☐　执行完毕错误☐　其他☐_____
其他☐	

复议请求

1. 撤销（2024）黔 01 执异 ×× 号执行裁定；

2. 立即中止对复议申请人的错误执行措施，发还贵阳中院于 2023 年 ×× 月 ×× 日错误扣划的存款 260 万元。

事实与理由

（可另附页）

1. 贵州 ×× 集团 ×× 有限公司已经履行完毕《执行和解协议》项下义务，应不再承担责任，贵阳中院扣划异议人存款于法无据。

2.（2015）筑执字第 ××× 号已过 2 年执行时效。

3. 贵阳中院违反原生效法律文书确定的履行顺序，直接执行异议人财产损害异议人顺位利益。

4.（2024）黔 01 执异 ×× 号执行裁定遗漏申请人的异议理由。

证据清单

（可另附页）

《执行和解协议》

申请人（签字、盖章）：林 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

执行监督申请书

（当事人、利害关系人申请监督用）

说明：

1. 当事人、利害关系人对于人民法院作出的执行复议裁定不服，可在裁定书生效后六个月内向上一级人民法院申请执行监督。为了方便您的申请，保护您的合法权利，请如实填写本表。

2. 执行监督申请时需向人民法院提交的材料：（1）提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和负责人身份证明等；（2）相关证据材料。

3. 本表所涉内容系针对执行监督申请专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

当事人、利害关系人、案外人应当遵守诚信原则如实认真填写表格。如果当事人、利害关系人、案外人违反民事诉讼法的规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
申请人 （自然人）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□ _____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
申请人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□ _____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

申请人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
其他当事人 （自然人）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□ _____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
其他当事人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□ _____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
原文书号	
送达日期	年　月　日
监督事项	
执行标的□	主张标的物所有权或其他实体权利□
执行立案□	超过法定期限□　不符合立案条件□　其他□_____

执行标的额□	债务已部分或全部履行□ 一般债务利息：计息标准错误□　计息期间错误□　其他□_____ 迟延履行利息：计息标准错误□　计息期间错误□　其他□_____
查、扣、冻财产□	冻结监管账户（专用账户）□　超标的查、扣、冻 □ 查、扣、冻案外人财产□　不存在到期债权或数额错误□ 其他□_____
评估、鉴定、询价、议价□	程序违法：财产基本信息错误□　超出财产范围或者遗漏财产□ 相关机构或者人员不具备评估资质□　其他□_____ 实体错误：参照标准错误□　计算方法错误□　结果错误□　其他□_____
财产处置□	处置程序违法□　低价变卖□　以物抵债错误□ 税费承担分配错误□　处置案外人财产□　其他□_____
财产分配与发放□	准予参与分配错误□　不准予参与分配错误□　其他□_____
惩戒措施□	限制高消费□　限制出入境□　列入失信名单□　罚款□　拘留□ 其他□_____
执行结案□	终结本次执行程序错误□　中止执行错误□ 终结执行错误□　执行完毕错误□　其他□_____
其他□	

监督请求

事实与理由

（可另附页）

证据清单 （可另附页）

申请人（签字、盖章）：

日期：

实例

执行监督申请书

（当事人、利害关系人申请监督用）

说明：

1. 当事人、利害关系人对于人民法院作出的执行复议裁定不服，可在裁定书生效后六个月内向上一级人民法院申请执行监督。为了方便您的申请，保护您的合法权利，请如实填写本表。

2. 执行监督申请时需向人民法院提交的材料：（1）提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和负责人身份证明等；（2）相关证据材料。

3. 本表所涉内容系针对执行监督申请专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

当事人、利害关系人、案外人应当遵守诚信原则如实认真填写表格。如果当事人、利害关系人、案外人违反民事诉讼法的规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
申请人 （自然人）	身份：申请执行人☐　被执行人☑　利害关系人☐　案外人☐ 其他☐ _____ 姓名：林 ×× 性别：男☑　女☐ 出生日期：1963 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉族 工作单位：　　职务：　　联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）：贵州省安顺市 ×××× 镇 经常居住地：贵州省安顺市 ×××× 镇 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
申请人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人☐　被执行人☐　利害关系人☐　案外人☐ 其他☐ _____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

申请人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：石 × 单位：贵州 ×× 律师事务所　　职务：律师 联系电话：×××××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权□ _____ 无□
其他当事人 （自然人）	身份：申请执行人□　被执行人□　利害关系人□　案外人□ 其他□ _____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
其他当事人 （法人、非法人组织）	身份：申请执行人□　被执行人☑　利害关系人□　案外人□ 其他□ _____ 名称：贵州 ×××× 有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：贵州省贵阳 ×××× 产业园 注册地 / 登记地：贵州省贵阳 ×××× 产业园 法定代表人 / 负责人：李 ×　　职务：经理 联系电话：×××××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司☑　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
原文书号	（2024）黔执复 ×× 号
送达日期	2025 年 2 月 1 日

监督事项	
执行标的□	主张标的物所有权或其他实体权利□
执行立案□	超过法定期限☑　不符合立案条件□　其他□_____
执行标的额□	债务已部分或全部履行☑ 一般债务利息：计息标准错误□　计息期间错误□　其他□_____ 迟延履行利息：计息标准错误□　计息期间错误□　其他□_____
查、扣、冻财产☑	冻结监管账户（专用账户）□　超标的查、扣、冻☑ 查、扣、冻案外人财产□　不存在到期债权或数额错误□ 其他☑__已履行完毕，不应再对异议人采取执行措施_____
评估、鉴定、询价、议价□	程序违法：财产基本信息错误□　超出财产范围或者遗漏财产□ 相关机构或者人员不具备评估资质□　其他□_____ 实体错误：参照标准错误□　计算方法错误□　结果错误□　其他□____
财产处置□	处置程序违法□　低价变卖□　以物抵债错误□ 税费承担分配错误□　处置案外人财产□　其他□_____
财产分配与发放□	准予参与分配错误□　不准予参与分配错误□　其他□_____
惩戒措施□	限制高消费□　限制出入境□　列入失信名单□　罚款□　拘留□ 其他□_____
执行结案□	终结本次执行程序错误□　中止执行错误□ 终结执行错误□　执行完毕错误□　其他□_____
其他□	

监督请求

1. 撤销（2024）黔 01 执异 ×× 号、（2024）黔执复 ×× 号执行裁定书；

2. 立即发还贵阳中院于 2023 年 ×× 月 ×× 日错误扣划的存款 260 万元。

事实与理由

（可另附页）

1. 贵州 ×× 集团 ×× 有限公司已经履行完毕《执行和解协议》项下义务，应不再承担责任，贵阳中院扣划异议人存款于法无据。

2.（2015）筑执字第 ××× 号已过 2 年执行时效。

3. 贵阳中院违反原生效法律文书确定的履行顺序，直接执行异议人财产损害异议人顺位利益。

证据清单

（可另附页）

《执行和解协议》

申请人（签字、盖章）：林 ××

日期： ×× 年 ×× 月 ×× 日

不予执行申请书

（申请不予执行仲裁裁决、调解书或公证债权文书用）

说明：

1. 被执行人向人民法院申请不予执行仲裁裁决的，应当在执行通知书送达之日起十五日内提出书面申请；有民事诉讼法第二百四十八条第四、六项规定情形且执行程序尚未终结的，应当自知道或者应当知道有关事实或案件之日起十五日内提出书面申请。案外人向人民法院申请不予执行仲裁裁决或者仲裁调解书的，应自知道或者应当知道人民法院对该标的采取执行措施之日起三十日内提出。

被执行人申请不予执行公证债权文书，应当在执行通知书送达之日起十五日内提出书面申请；有公证员为本人、近亲属办理公证，或者办理与本人、近亲属有利害关系的公证的，或者公证员办理该项公证有贪污受贿、徇私舞弊行为，已经由生效刑事法律文书等确认的等情形，且执行程序尚未终结的，应当自知道或者应当知道有关事实之日起十五日内提出。

2. 为了方便您不予执行特定法律文书的申请，保护您的合法权利，请如实填写本表。

3. 申请不予执行时需向人民法院提交的材料：（1）提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和负责人身份证明等；（2）生效法律文书副本；（3）相关证据材料。

4. 本表所涉内容系针对不予执行申请专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

5. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

当事人、利害关系人、案外人应当遵守诚信原则如实认真填写表格。如果当事人、利害关系人、案外人违反民事诉讼法的规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
申请人 （自然人）	身份：被执行人□　案外人□　其他□_____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

申请人 （法人、非法人组织）	身份：被执行人□　案外人□　其他□_____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
其他当事人 （自然人）	身份：申请执行人□　被执行人□　案外人□　其他□_____ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
其他当事人 （法人、非法人组织）	身份：被执行人□　案外人□　其他□_____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

不予执行文书信息	
法律文书类型	仲裁裁决□　　仲裁调解书□ 公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书□ 其他法律文书□_____
文书作出机构	
文书号	
执行案号	
执行通知书送达日期	年　　月　　日
申请不予执行类型	仲裁□： 1. 当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议□ 2. 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的□ 3. 仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的□ 4. 裁决所根据的证据是伪造的□ 5. 对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的□ 6. 仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的□ 7. 仲裁案件当事人之间存在虚构法律关系，捏造案件事实的情形的□ 8. 其他□　_____ 公证债权文书□： 1. 被执行人未到场且未委托代理人到场办理公证的□ 2. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有监护人代为办理公证的□ 3. 公证员为本人、近亲属办理公证，或者办理与本人、近亲属有利害关系的公证的□ 4. 公证员办理该公证有贪污受贿、徇私舞弊行为，已经由生效刑事法律文书等确认的□ 5. 其他严重违反法定公证程序的情形□_____
申请请求	

事实与理由 （可另附页）
证据清单 （可另附页）

申请人（签字、盖章）：

日期：

实例

不予执行申请书

（申请不予执行仲裁裁决、调解书或公证债权文书用）

说明：

1. 被执行人向人民法院申请不予执行仲裁裁决的，应当在执行通知书送达之日起十五日内提出书面申请；有民事诉讼法第二百四十八条第四、六项规定情形且执行程序尚未终结的，应当自知道或者应当知道有关事实或案件之日起十五日内提出书面申请。案外人向人民法院申请不予执行仲裁裁决或者仲裁调解书的，应自知道或者应当知道人民法院对该标的采取执行措施之日起三十日内提出。

被执行人申请不予执行公证债权文书，应当在执行通知书送达之日起十五日内提出书面申请；有公证员为本人、近亲属办理公证，或者办理与本人、近亲属有利害关系的公证的，或者公证员办理该项公证有贪污受贿、徇私舞弊行为，已经由生效刑事法律文书等确认的等情形，且执行程序尚未终结的，应当自知道或者应当知道有关事实之日起十五日内提出。

2. 为了方便您不予执行特定法律文书的申请，保护您的合法权利，请如实填写本表。

3. 申请不予执行时需向人民法院提交的材料：（1）提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和负责人身份证明等；（2）生效法律文书副本；（3）相关证据材料。

4. 本表所涉内容系针对不予执行申请专用，有些内容可能与您的具体申请无关，您认为与申请无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

5. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

当事人、利害关系人、案外人应当遵守诚信原则如实认真填写表格。如果当事人、利害关系人、案外人违反民事诉讼法的规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
申请人 （自然人）	身份：被执行人 ☑　案外人☐　其他☐_____ 姓名：孙 × × 性别：男 ☑　女☐ 出生日期：1980 年 1 月 1 日　　民族：汉族 工作单位：　　职务：　　联系电话：× × × × × × × × × × × 住所地（户籍所在地）： 经常居住地：北京市朝阳区 × × 路 × × 幢 × 单元 × × 室 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × × × ×

申请人 （法人、非法人组织）	身份：被执行人☑　案外人□　其他□_____ 名称：北京市 ×××× 有限公司 住所地（主要办事机构所在地）：北京市朝阳区 ×× 路 ×× 号 注册地 / 登记地：北京市朝阳区 法定代表人 / 负责人：孙 ××　　职务：总经理 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××××× 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
委托诉讼代理人	有☑ 姓名：钱 × 单位：北京市 ×××× 有限公司　　职务：公司法务 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☑　特别授权□ _____ 无□
其他当事人 （自然人）	身份：申请执行人☑　被执行人□　案外人□　其他□_____ 姓名：邵 × 性别：男☑　女□ 出生日期：1980 年 ×× 月 ×× 日　　民族：汉 工作单位：　　职务：　　联系电话：×××××××××× 住所地（户籍所在地）： 经常居住地：北京市朝阳区 ×× 小区 ×× 幢 ×× 单元 ×× 室 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××××
其他当事人 （法人、非法人组织）	身份：被执行人□　案外人□　其他□_____ 名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

不予执行文书信息	
法律文书类型	仲裁裁决☑　　仲裁调解书☐ 公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书☐ 其他法律文书☐_____
文书作出机构	北京市 ×××× 仲裁委员会
文书号	（2024）京仲字第 ×××× 号
执行案号	（2024）京 02 执 ×××× 号
执行通知书送达日期	2024 年 3 月 11 日
申请不予执行类型	仲裁☑： 1. 当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议☑ 2. 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的☐ 3. 仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的☑ 4. 裁决所根据的证据是伪造的☑ 5. 对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的☐ 6. 仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的☑ 7. 仲裁案件当事人之间存在虚构法律关系，捏造案件事实的情形的☐ 8. 其他☐ _____ 公证债权文书☐： 1. 被执行人未到场且未委托代理人到场办理公证的☐ 2. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有监护人代为办理公证的☐ 3. 公证员为本人、近亲属办理公证，或者办理与本人、近亲属有利害关系的公证的☐ 4. 公证员办理该公证有贪污受贿、徇私舞弊行为，已经由生效刑事法律文书等确认的☐ 5. 其他严重违反法定公证程序的情形☐ _____

申请请求

1. 依法裁定不予执行（2024）京仲字第 ×××× 号仲裁裁决书；

2. 依法解除对北京市 ×××× 有限公司、孙 ×× 的所有执行措施。

事实与理由

（可另附页）

一、孙 ×× 与邵 × 签订的《借款合同》没有约定产生纠纷时应通过仲裁解决，北京市 ×××× 仲裁委员会不应该受理邵 × 的仲裁申请。

二、北京市 ×××× 仲裁委员会未通知申请人选择仲裁庭成员，违反法定程序。

三、仲裁员在仲裁本案时收受被申请人人财物，已被立案调查。

证据清单 （可另附页）
1. 孙 × × 与邵 × 签订的《借款合同》； 2. 仲裁员郭 × × 被立案调查的证明。

申请人（签字、盖章）：孙 × ×　北京市 × × × × 有限公司

日期： × × 年 × × 月 × × 日

最高人民法院办公厅秘书一处　　2025年5月28日印发